

LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA

Un sistema político aplicable a cualquier nación



Carlos D. Alegre Urquizú

Índice

1	Parte 0: Introducción para el lector	3
	Qué vas a encontrar	3
	Aviso	3
	Aviso sobre la revisión	4
	Cómo leer este libro	4
2	Parte 1: Texto Constitucional	5
	ÍNDICE	5
	TÍTULO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	5
	TÍTULO II: SISTEMA ELECTORAL	9
	TÍTULO III: PROCESO DE TRANSICIÓN	13
	TÍTULO IV: SEPARACIÓN Y CONTRAPESOS DE LOS PODERES	14
	SUBTÍTULO 1: PODER LEGISLATIVO	15
	SUBTÍTULO 2: PODER EJECUTIVO	15
	SUBTÍTULO 3: PODER JUDICIAL	18
	SUBTÍTULO 4: EQUILIBRIO ENTRE PODERES	22
	SUBTÍTULO 5: CONTROL DE LEGITIMIDAD JUDICIAL	23
	SUBTÍTULO 6: ANULACIÓN POPULAR	26
	SUBTÍTULO 7: CONTROL FISCAL Y TRANSPARENCIA	27
	SUBTÍTULO 8: FUERZAS ARMADAS	27
	SUBTÍTULO 9: ESTADOS DE EXCEPCIÓN	29
	TÍTULO V: REFORMA Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL	34
	TÍTULO VI: DERECHOS Y PROTECCIONES	36
	FIN DE LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA	37
3	Parte 2: Argumentación y Filosofía	38
	3.1 INTRODUCCIÓN: FILOSOFÍA DE DISEÑO	38
	3.2 QUÉ ES DEMOCRACIA Y POR QUÉ UNA DEMOCRACIA	40
	3.3 Argumentación — Título I: Principios Fundamentales	45
	3.4 Argumentación — Título II: Sistema Electoral	51
	3.5 Argumentación — Título III: Proceso de Transición	55
	3.6 Argumentación — Título IV: Separación y Contrapesos	57
	3.7 Argumentación — Título V: Reforma y Protección	74
	3.8 FIN DE LA PARTE 2	76
4	Parte 3: Conclusión y Referencias	77
	Conclusión	77

Saber más	77
---------------------	----

Capítulo 1

Parte 0: Introducción para el lector

¿Cómo se vería una constitución democrática agnóstica a cualquier contexto histórico o cultural? ¿Cuál sería un conjunto válido de reglas que responda de la manera más pura y objetiva posible a las dinámicas de poder fundamentales de un sistema democrático? El poder no es cuestión de cultura ni de historia; es cuestión de naturaleza humana. Debería existir un conjunto de reglas constitucionales aplicables a cualquier sociedad humana.

Este libro es un intento de responder a esa pregunta. Uno, por curiosidad intelectual. Y dos, para crear una base con la cual cualquier sociedad presente y futura pueda comparar su propia constitución y reformarla, incorporando en ella más dinámicas democráticas.

Qué vas a encontrar

Parte 1 es el texto constitucional puro: artículos, umbrales, mecanismos, procedimientos. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin filosofía. Solo las reglas.

Parte 2 es la argumentación: por qué cada decisión del diseño es como es. Cada umbral numérico, cada mecanismo, cada prohibición tiene una razón. Si algo te parece arbitrario, excesivo o laxo en la Parte 1, la respuesta está en la Parte 2.

Aviso

Esta constitución no es convencional en varios aspectos. Algunas disposiciones resultarán incómodas o extrañas.

El enfoque general es el de una auditoría de seguridad: con la mentalidad de un hacker, cada mecanismo se somete a la pregunta “¿cómo se rompe esto?”. Se asume que alguien con recursos ilimitados intentará capturar el sistema, y se diseña para que

el coste de hacerlo sea prohibitivo. No se asume buena voluntad de los gobernantes. No se confía en la moral de nadie. Se confía en los mecanismos, que aunque siempre serán imperfectos como en todo sistema humano, son lo suficientemente robustos para minimizar la probabilidad de ruptura.

Aviso sobre la revisión

Este texto ha sido revisado artículo por artículo, buscando ambigüedades, inconsistencias, referencias rotas y vectores de ataque. Se han corregido decenas de hallazgos durante ese proceso. Aun así, una constitución es un sistema complejo y siempre puede quedar algo por pulir. Si encuentras algo que no encaja, siéntete libre de contactar al autor.

Cómo leer este libro

Se recomienda leer la Parte 1 primero, de principio a fin, sin detenerse en los detalles que parezcan extraños. Después, leer la Parte 2 para entender el razonamiento. Muchas decisiones que parecen arbitrarias en la Parte 1 cobran sentido en la Parte 2.

Estructura del libro:

- **Parte 0** — Esta introducción.
 - **Parte 1** — Texto constitucional completo (72 artículos, 6 títulos).
 - **Parte 2** — Argumentación y filosofía de cada decisión de diseño.
 - **Parte 3** — Conclusión y referencias.
-

Capítulo 2

Parte 1: Texto Constitucional

Texto Constitucional Completo

Total de artículos: 72 Estructura: 6 Títulos

ÍNDICE

- **TÍTULO I:** PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (Arts. 1-9)
- **TÍTULO II:** SISTEMA ELECTORAL (Arts. 10-17)
- **TÍTULO III:** PROCESO DE TRANSICIÓN (Arts. 18-19)
- **TÍTULO IV:** SEPARACIÓN Y CONTRAPESOS DE LOS PODERES (Arts. 20-65)
 - Subtítulo 1: Poder Legislativo (Arts. 21-23)
 - Subtítulo 2: Poder Ejecutivo (Arts. 24-31)
 - Subtítulo 3: Poder Judicial (Arts. 32-38)
 - Subtítulo 4: Equilibrio entre Poderes (Arts. 39-41)
 - Subtítulo 5: Control de Legitimidad Judicial (Arts. 42-45)
 - Subtítulo 6: Anulación Popular (Art. 46)
 - Subtítulo 7: Control Fiscal y Transparencia (Arts. 47-48)
 - Subtítulo 8: Fuerzas Armadas (Arts. 49-54)
 - Subtítulo 9: Estados de Excepción (Arts. 55-65)
- **TÍTULO V:** REFORMA Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (Arts. 66-70)
- **TÍTULO VI:** DERECHOS Y PROTECCIONES (Arts. 71-72)

TÍTULO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1: Soberanía Popular y Jerarquía de Legitimidad

La soberanía reside en el pueblo. El pueblo ejerce su soberanía mediante los mecanismos directos e indirectos establecidos en esta Constitución.

Se establece la siguiente jerarquía de legitimidad democrática, de mayor a menor:

1. Poder Popular, que se ejerce mediante la elección directa de representantes (artículos 10 y 13), la revocación de representantes legislativos (artículos 11 y 12), la anulación popular de decisiones legislativas (artículo 6) y judiciales (artículo 46), y la iniciativa y referéndum de reforma constitucional (artículos del 67 al 69 incluidos).
2. Poderes delegados: Legislativo (Subtítulo 1 del Título IV), Ejecutivo (Subtítulo 2 del Título IV) y Judicial (Subtítulo 3 del Título IV), iguales entre sí y sujetos a control recíproco conforme a los mecanismos establecidos en esta Constitución (Subtítulos 4-9 del Título IV).

El Poder Popular puede oponerse a las decisiones de cualquier poder delegado únicamente conforme a los procedimientos establecidos en esta Constitución. Ningún poder delegado prevalece sobre otro; sus conflictos se resuelven mediante los mecanismos de control mutuo que esta Constitución establece.

Artículo 2: Niveles de Consenso

Esta Constitución establece seis niveles de consenso para la toma de decisiones:

1. Nivel N1: 51%.
2. Nivel N2: 60%.
3. Nivel N3: 66%.
4. Nivel N4: 75%.
5. Nivel N5: 85%.
6. Nivel N6: 95%.

Salvo indicación explícita en contrario, los porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos emitidos. Cuando un artículo especifica “del censo”, el porcentaje se calcula sobre el censo electoral conforme al artículo 3. Las votaciones del Poder Legislativo se rigen por la regla específica establecida en el artículo 23.

Artículo 3: Sujetos Constitucionales

Esta Constitución reconoce tres categorías de sujetos:

1. Persona: Todo ser humano presente en el territorio nacional.
2. Ciudadano: Persona que posee la nacionalidad conforme a la ley.
3. Ciudadano con derecho a voto: Ciudadano que cumple las condiciones establecidas en el artículo 4.

Salvo restricción explícita en esta Constitución o en ley conforme a ella, toda persona goza de los derechos y protecciones establecidos para personas. Todo ciudadano goza además de los establecidos para ciudadanos. Todo ciudadano con derecho a voto goza además de los establecidos para ciudadanos con derecho a voto.

Los ciudadanos conservan todos los derechos establecidos para personas independientemente de su ubicación geográfica.

Cuando esta Constitución dice “el pueblo”, se refiere al conjunto de ciudadanos.

Cuando esta Constitución dice “censo”, se refiere al censo electoral: el registro de ciudadanos con derecho a voto. El ámbito del censo, ya sea nacional o distrital, se especifica en cada artículo.

Las restricciones de derechos derivadas de condena penal firme se rigen por la ley, dentro de los límites de esta Constitución.

Artículo 4: Sufragio Universal

Todo ciudadano que alcance la edad de voto tiene derecho al sufragio. Cada ciudadano dispone de un voto con igual valor: un ciudadano, un voto. El sufragio no puede restringirse salvo dentro de los límites de edad establecidos en este artículo.

La edad de voto es de 18 años por defecto. Este valor puede ajustarse entre 18 y 23 años mediante consenso de Nivel N5 del Poder Legislativo. Los límites de este rango solo pueden modificarse mediante el procedimiento de reforma establecido en el artículo 67.

Artículo 5: Secreto y Verificabilidad del Voto

El voto es secreto por defecto, salvo las votaciones del Poder Legislativo, que son públicas conforme al artículo 23. Ninguna persona, salvo el propio ciudadano que lo emitió, puede conocer el sentido del voto. El voto es indelegable: no puede venderse, delegarse ni transferirse. El voto es verificable: cada votante puede comprobar que su voto fue contabilizado correctamente. El proceso electoral debe ser auditable por cualquier ciudadano con derecho a voto.

Los detalles tecnológicos y organizativos específicos para implementar estas garantías se definen durante el Proceso de Arranque conforme al Título III.

Si un proceso de votación incumplió las garantías establecidas en este artículo, cualquier ciudadano con derecho a voto puede instar su nulidad ante el Poder Judicial. Si el número de votos afectados es suficiente para haber alterado el resultado, el juez declarará la votación nula y esta debe repetirse. Los responsables quedarán sujetos en todo caso a las consecuencias penales que establezca la legislación ordinaria.

Artículo 6: Garantía de Anulación Popular

Esta Constitución garantiza permanentemente el derecho a crear mecanismos de anulación popular directa de decisiones legislativas. Ninguna ley, reglamento ni decisión de ningún poder del Estado podrá prohibir la creación ni el funcionamiento de tales mecanismos.

Si se implementa un mecanismo de anulación popular, el nivel de apoyo ciudadano requerido para anular una decisión corresponderá al nivel de consenso mínimo requerido para dicha decisión: las decisiones de Nivel N1 podrán ser anuladas con apoyo del 51% del censo nacional, las de Nivel N2 con el 60%, y así sucesivamente conforme a los niveles de consenso N1 a N6 establecidos en el artículo 2. Como excepción, la legislación que desarrolle los supuestos concretos de los estados de excepción conforme al artículo 56 podrá ser anulada mediante apoyo del 51% del censo nacional, independientemente del nivel de consenso legislativo con el que fue aprobada. Todo proceso de anulación popular deberá cumplir las garantías de secreto, verificabilidad y auditoría pública establecidas en los artículos 5 y 17.

Artículo 7: Derecho a la Autodeterminación Territorial

Queda prohibido impedir por ley a cualquier territorio el ejercicio del derecho a la autodeterminación. El proceso de independencia territorial debe regularse por ley, pero bajo ninguna circunstancia puede prohibirse ni suprimirse.

La ley podrá establecer requisitos y condiciones para el proceso de independencia. Estos requisitos podrán ser exigentes, pero estarán limitados por las siguientes condiciones: la duración mínima de un proceso de independencia, desde su declaración formal hasta su resolución definitiva, ya sea aprobación o rechazo, es de 21 años; la duración máxima es de 42 años.

Artículo 8: Igualdad ante la Ley y Responsabilidad Pública

Ningún miembro de los poderes del Estado goza de inmunidad ni privilegio legal alguno por razón de su cargo. Todos son ciudadanos sujetos a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano. El procesamiento penal de cualquier cargo público no requiere autorización previa del poder al que pertenezca ni de ningún otro órgano.

Los procedimientos penales contra cargos públicos podrán tramitarse con carácter preferente respecto de los procedimientos contra ciudadanos comunes. Esta Constitución no establece el método de priorización, pero garantiza que dicho mecanismo pueda existir y no sea suprimido por ley ordinaria.

Toda persona que pierda un cargo público por condena penal firme queda inhabilitada permanentemente para ejercer cualquier cargo en la administración pública, con independencia del poder al que perteneciera el cargo. La modificación de esta inhabilitación requiere consenso de Nivel N5.

Artículo 9: Lengua Oficial

El Estado tiene al menos una lengua oficial. La lengua oficial es la lengua en la que se redactan las leyes, se conducen los procedimientos judiciales, se ejerce la administración pública y se garantiza la enseñanza obligatoria. En caso de conflicto

de interpretación entre versiones lingüísticas de una norma, prevalece la versión en lengua oficial.

Por defecto, la lengua oficial es aquella que ostentaba dicha condición en el régimen anterior a la entrada en vigor de esta Constitución. Durante el Proceso de Arranque conforme al Título III, el Poder Legislativo puede confirmar o modificar la lengua oficial mediante consenso de Nivel N4.

La designación de una lengua oficial no prohíbe el uso de otras lenguas en el ámbito privado ni en la vida pública. El Estado puede reconocer lenguas cooficiales en territorios específicos mediante legislación ordinaria, siempre que la lengua oficial mantenga su carácter obligatorio en los ámbitos establecidos en este artículo.

Fin del Título I

TÍTULO II: SISTEMA ELECTORAL

Artículo 10: Representación por Distritos Territoriales

Los representantes del Poder Legislativo son elegidos por distritos territoriales mediante elección uninominal. Cada distrito elige un representante.

Los distritos pueden contar con un sistema de suplentes para garantizar la continuidad de representación, con un mínimo de 0 y un máximo de 2 suplentes por distrito. Cuando un distrito queda sin representante ni suplentes disponibles, se convoca nueva elección conforme al artículo 13.

El número de suplentes por distrito puede modificarse mediante consenso de Nivel N4, ya sea a nivel nacional (decisión del Legislativo aplicable a todos los distritos) o a nivel distrital (decisión del distrito aplicable solo a ese distrito), según procedimientos establecidos por ley ordinaria.

El poder popular a nivel distrital prevalece sobre el Legislativo nacional únicamente en los casos establecidos explícitamente en esta Constitución. Fuera de estos casos, el poder popular distrital no puede anular decisiones del Legislativo nacional.

Artículo 11: Revocabilidad de Representantes

Los representantes del Poder Legislativo serán siempre revocables directamente por el pueblo del distrito que los eligió. Este mecanismo se aplica exclusivamente a representantes legislativos en su distrito de elección. Ninguna ley, reglamento ni decisión de ningún poder del Estado podrá suprimir este derecho.

Artículo 12: Procedimiento de Revocación

Este artículo establece el procedimiento por defecto para la revocación de representantes del Poder Legislativo conforme al artículo 11.

Iniciativa: Cualquier ciudadano con derecho a voto, de manera individual o en grupo, puede iniciar un procedimiento de revocación. Esta capacidad de iniciativa individual solo puede modificarse mediante consenso de nivel N6.

Convocatoria: Requiere la recogida de firmas del 10% del censo del distrito en un plazo máximo de 31 días.

Votación: Una vez convocada, la votación es abierta a todo ciudadano con derecho a voto censado en el distrito que lleve al menos 2 años censado en el mismo. Un mínimo de participación del 25% del censo del distrito es necesario para que la votación sea válida. El proceso completo de revocación, desde la convocatoria formal de la votación hasta el resultado, no puede superar las 2 semanas de duración.

Efecto: Si el resultado alcanza el nivel de consenso N4 a favor de la revocación, el mandato queda extinguido y se convoca nueva elección en un plazo máximo de 7 días.

Periodo de Reflexión: No puede convocarse nueva revocación contra el sucesor antes de haber transcurrido 4 meses desde su elección.

Configurabilidad: Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de nivel N6. Estos son: 10% de firmas del censo del distrito requerido para convocatoria, 31 días máximo para recogida de firmas, Nivel N4 requerido para revocación exitosa, 7 días máximo para convocar nueva elección tras revocación, 4 meses de periodo de reflexión antes de nueva revocación, 2 semanas máximo de duración total del proceso, 25% de participación mínima del censo del distrito y 2 años mínimo censado en el distrito para poder votar en revocación.

Durante el Proceso de Arranque, estos parámetros numéricos pueden modificarse con consenso de Nivel N2, pero el mecanismo de revocación en sí no puede eliminarse. Los detalles del Proceso de Arranque se establecen en el Título III de esta Constitución.

Artículo 13: Sistema de Doble Vuelta Electoral en Distritos

Este artículo aplica a las elecciones de representantes del Poder Legislativo por distrito.

En la primera vuelta electoral, si un candidato alcanza o supera el 51% de los votos válidos, es proclamado electo directamente. Si ningún candidato supera el 51%, se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en un plazo máximo de 7 días. El candidato que obtenga más votos en la segunda vuelta es proclamado electo.

Un mínimo de participación del 25% del censo del distrito es necesario para que la elección sea válida en cada vuelta. Si no se alcanza este mínimo en cualquiera de las vueltas, se repite la elección completa desde la primera vuelta dentro de 7 días. Así sucesivamente hasta que se alcance el mínimo de participación requerido.

Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de nivel N6. Estos son: 51% de votos válidos requerido en primera vuelta, 25% de participación mínima del censo del distrito, 7 días máximo entre primera y segunda vuelta y 7 días máximo para repetir la elección si no se alcanza la participación mínima.

Artículo 14: Tamaño de Distritos

El tamaño de cada distrito es de 95.000 a 120.000 habitantes. La cifra exacta se determina mediante el Algoritmo de Optimización de la Corruptibilidad de Distritos (AOCD), cuyas especificaciones completas son las siguientes:

Función objetivo: Maximizar el valor mínimo del percentil 25 de renta entre todos los distritos del país. Es decir, la distribución óptima de distritos es aquella en la que el distrito con el percentil 25 de renta más bajo tiene dicho valor lo más alto posible.

Datos de entrada: 1. Datos de población por unidad geográfica mínima disponible, como municipio, sección censal o equivalente. 2. Datos de distribución de renta por unidad geográfica. 3. Mapa geográfico del territorio nacional.

Restricciones: 1. Cada distrito tiene entre 95.000 y 120.000 habitantes. 2. Continuidad geográfica: cada distrito debe ser un territorio continuo, sin enclaves ni exclaves. 3. Coherencia histórico-cultural: la delimitación respeta fronteras provinciales, municipales o comarcales. Solo puede cruzar estas fronteras cuando sea estrictamente necesario para cumplir las restricciones de población establecidas en este artículo. 4. Excepción por imposibilidad geográfica: cuando las restricciones de continuidad geográfica y coherencia histórico-cultural impidan formar un distrito dentro del rango de población establecido, se permite que ese distrito exceda o no alcance los límites, siempre que la desviación sea la mínima necesaria.

Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6. Estos son: 95.000 y 120.000 habitantes como límites del rango de población por distrito. Durante el Proceso de Arranque, el Legislativo puede establecer parámetros distintos mediante consenso de Nivel N3.

Artículo 15: Actualización Distrital Periódica

Los distritos electorales se actualizan cada 21 años. La actualización se realiza mediante el Algoritmo de Optimización de la Corruptibilidad de Distritos (AOCD) conforme al artículo 14. Las especificaciones completas del AOCD se establecen en esta Constitución y son públicas y auditables. El proceso es ejecutado por una comisión técnica independiente y ratificado por el Poder Legislativo mediante consenso de Nivel N1.

Si el Legislativo rechaza la actualización, la comisión puede ejecutar una nueva propuesta con datos corregidos o actualizados. Si la nueva propuesta es también

rechazada, se mantiene la distribución de distritos vigente hasta la siguiente actualización programada.

La primera distribución de distritos será establecida durante el Proceso de Transición (artículo 18). La primera actualización se realizará 21 años después de la entrada en vigor de esta Constitución.

El periodo de actualización distrital de 21 años puede modificarse mediante consenso de Nivel N5.

Artículo 16: Financiación Electoral

Financiación pública: Si existe financiación pública para campañas electorales, la cuantía debe ser idéntica para todos los candidatos sin excepción. Toda financiación electoral pública es transparente y se registra en un sistema público auditable. Cualquier ciudadano puede verificar el origen y destino de los fondos electorales públicos.

Donaciones privadas: Las donaciones privadas a candidatos o campañas están sujetas a un límite estricto. Solo ciudadanos con derecho a voto pueden realizar donaciones privadas; las personas jurídicas, como empresas, asociaciones o fundaciones, tienen prohibido donar a campañas electorales. La donación máxima por ciudadano con derecho a voto es del 10% del salario correspondiente al percentil 25 de renta en toda la nación. Cada ciudadano con derecho a voto puede realizar únicamente 1 donación por proceso electoral.

El origen de las donaciones privadas es secreto. El destino y cuantía de las mismas son transparentes y auditables públicamente.

Protección contra financiación ilegal: Si se detecta que la cuantía total recaudada por todos los candidatos supera el máximo legal permitido, definido como el número de ciudadanos con derecho a voto multiplicado por la donación máxima individual, la elección será declarada nula. Los fondos serán expropiados y devueltos a los donantes. El dinero sobrante será distribuido equitativamente entre todos los candidatos en las nuevas elecciones que comenzarán en 7 días. Si esta situación se repite, las elecciones tendrán lugar en la segunda convocatoria independientemente de que se dé este caso de nuevo. Si se identifica a los responsables de la financiación ilegal, cada culpable deberá pagar una sanción de 10 veces la cuantía que haya excedido el límite legal. El pago podrá ejecutarse mediante cualquier medio, incluida la expropiación de bienes.

Periodo de reflexión: Durante los 7 días previos a cualquier elección, queda prohibida toda forma de campaña electoral. Durante este periodo, los candidatos solo podrán dirigirse al electorado mediante actos públicos en espacios previamente acordados, garantizando a cada candidato la misma cantidad de tiempo y condiciones. Los detalles organizativos se establecen por legislación electoral. Las infracciones se sancionan conforme a la legislación electoral.

Configurabilidad: Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6. Estos son: 10% del P25 como donación máxima individual, 1 donación por ciudadano por proceso electoral, 7 días para convocar

nuevas elecciones tras anulación, número límite de convocatorias antes de elección definitiva y 7 días de periodo de reflexión previo a la elección.

Artículo 17: Voto Remoto Verificable

El voto puede ejercerse remotamente mediante un sistema que garantice simultáneamente:

1. Secreto del voto: imposibilidad de saber quién votó qué.
2. Verificabilidad individual: cada votante puede comprobar que su voto fue contado.
3. Auditoría pública: cualquier ciudadano con derecho a voto puede verificar la integridad del proceso.

Esta Constitución no prescribe una tecnología específica: lo que importa son las garantías del proceso, no el método técnico concreto. El sistema debe cumplir las garantías establecidas en el artículo 5 independientemente de la tecnología empleada.

Fin del Título II

TÍTULO III: PROCESO DE TRANSICIÓN

Artículo 18: Transición Institucional

El Proceso de Transición comienza inmediatamente tras la aprobación de esta Constitución y finaliza cuando el Presidente electo conforme al artículo 24 toma posesión del cargo. Durante este periodo, el régimen anterior a la entrada en vigor de esta Constitución continúa gobernando con carácter interino, ejerciendo exclusivamente funciones ejecutivas y sometido a los principios y normas de esta Constitución.

El régimen anterior publica el resultado del Algoritmo de Optimización de la Corruptibilidad de Distritos conforme al artículo 14, junto con todos los datos utilizados para su ejecución, de manera que cualquier ciudadano pueda verificar el resultado, en un plazo máximo de 3 semanas desde la aprobación de esta Constitución. Tras la publicación y formación de distritos, se convocan elecciones en el siguiente orden, cada una en un mes distinto y consecutivo: primero, elecciones al Poder Legislativo conforme al artículo 13; segundo, elecciones al Poder Ejecutivo conforme al artículo 24.

Si durante el Proceso de Transición se declara un estado de excepción conforme al artículo 55, el régimen anterior asume el control hasta el cese del estado de excepción, siempre bajo los principios de esta Constitución. Tras el cese, el Proceso de Transición se reanuda desde el punto en que fue interrumpido. Esta regla se aplica

recursivamente: si se declara un nuevo estado de excepción durante el Proceso de Transición reanudado, se aplica el mismo mecanismo.

Artículo 19: Proceso de Arranque - Mandato Especial

El Proceso de Arranque es el periodo de 1 año inmediatamente posterior a la finalización del Proceso de Transición (artículo 18). Esta duración de 1 año no puede modificarse durante el propio Proceso de Arranque. Durante este periodo, ciertos niveles de consenso requeridos por esta Constitución son reducidos conforme se especifica en cada artículo correspondiente.

Si durante el Proceso de Arranque se declara un estado de excepción conforme al artículo 55, el Proceso de Arranque se suspende durante la duración del estado de excepción. Tras el cese, el Proceso de Arranque se reanuda con el tiempo restante que quedaba el día anterior a la declaración del estado de excepción, con un mínimo de 2 meses. Esta regla se aplica recursivamente: si se declara un nuevo estado de excepción durante el Arranque reanudado, se aplica el mismo mecanismo.

Finalizado el Proceso de Arranque, las reducciones de consenso aplicadas durante el mismo dejan de estar en vigor. A partir de ese momento, se aplican los niveles de consenso ordinarios establecidos en cada artículo. El Proceso de Arranque no puede reactivarse, es un mecanismo único aplicable solo en la fase de establecimiento inicial de esta Constitución.

Fin del Título III

TÍTULO IV: SEPARACIÓN Y CONTRAPESOS DE LOS PODERES

Artículo 20: Separación de Poderes

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deberán ser independientes entre sí. Ningún poder puede ejercer funciones constitucionalmente asignadas a otro. Esta separación es material, no meramente formal: cada poder debe contar con independencia de nombramiento y mecanismos de financiación económica que garanticen su autonomía efectiva.

Ninguna persona puede ejercer simultáneamente más de un cargo público entre los establecidos en esta Constitución. La aceptación de un nuevo cargo implica la renuncia automática al anterior.

La financiación de cada poder debe ser la descrita en los artículos del 30 al 32 incluidos y 53 de esta Constitución.

SUBTÍTULO 1: PODER LEGISLATIVO

Artículo 21: Poder Legislativo - Composición

El Poder Legislativo se compone de una cámara única de representantes elegidos por distritos territoriales conforme al artículo 10. Los representantes son elegidos por mandato de 4 años y son revocables directamente por el pueblo de su distrito conforme a los artículos 11 y 12.

Artículo 22: Poder Legislativo - Funciones

El Poder Legislativo ejercerá el monopolio de la función legislativa salvo en las excepciones previstas en esta Constitución, sin perjuicio del control de constitucionalidad ejercido por el Poder Judicial conforme a los artículos 42 y 43. Sus funciones incluyen:

1. Aprobar, modificar o derogar leyes.
 2. Aprobar el presupuesto anual del Estado.
 3. Aprobar o rechazar el presupuesto propuesto por el Poder Judicial conforme al artículo 32.
-

Artículo 23: Poder Legislativo - Votaciones

Todas las votaciones del Legislativo son públicas y quedan registradas en un sistema auditable por cualquier ciudadano. El voto de cada representante debe ser conocido o verificable por sus electores.

En las votaciones del Poder Legislativo, los niveles de consenso se calculan sobre el número total de escaños. No existen la abstención ni el voto en blanco: un representante que no emita voto a favor se contabiliza como voto en contra. Los escaños vacantes se contabilizan igualmente como votos en contra.

La mayoría requerida por defecto para aprobar, modificar o derogar leyes es de consenso de Nivel N1, salvo en los casos en que esta Constitución establezca mayorías calificadas específicas.

El Legislativo no podrá aprobar más de 7 leyes por semana.

SUBTÍTULO 2: PODER EJECUTIVO

Artículo 24: Poder Ejecutivo - Presidente

El Presidente de la República es elegido por sufragio directo de todos los ciudadanos con derecho a voto conforme al artículo 4, mediante un sistema de doble vuelta.

En la primera vuelta, si un candidato alcanza o supera el 51% de los votos válidos, es proclamado electo directamente. Si ningún candidato supera el 51%, se celebra segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor porcentaje de votos. El candidato que obtenga mayor porcentaje en la segunda vuelta es proclamado electo.

Un mínimo de participación del 30% del censo nacional es necesario para que la elección presidencial sea válida. Si no se alcanza este mínimo, se repite la elección dentro de 14 días. Así sucesivamente hasta que se alcance el mínimo de participación requerido. Durante este periodo, el Presidente saliente continúa en funciones con carácter interino. Si el Presidente saliente no puede ejercer, se aplica la línea de sucesión establecida en el artículo 26.

Su mandato es de 5 años. Ninguna persona puede ejercer la Presidencia más de dos mandatos consecutivos. Tras dos mandatos consecutivos, debe transcurrir al menos un mandato presidencial completo antes de poder ser elegido nuevamente.

Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6. Estos son: 51% de votos válidos requerido en primera vuelta, 30% de participación mínima del censo nacional, 14 días máximo para repetir la elección si no se alcanza la participación mínima, 5 años de mandato, 2 mandatos consecutivos máximo y 1 mandato de espera antes de poder ser reelegido.

Artículo 25: Poder Ejecutivo - Funciones del Presidente

El Presidente ejerce la totalidad del Poder Ejecutivo. Sus funciones incluyen:

1. Jefatura del Estado.
2. Defensa nacional y mando de las Fuerzas Armadas (artículo 49).
3. Relaciones exteriores y representación internacional.
4. Declaración de estados de excepción (artículo 55).
5. Política interior y coordinación gubernamental.
6. Gestión del gasto público conforme al presupuesto aprobado por el Legislativo.
7. Estructura y dirección de los ministerios.
8. Declaración de guerra y decisiones militares establecidas en los artículos 50, 51 y 52.

El Presidente puede delegar la preparación y propuesta de decisiones en los ministros nombrados conforme al artículo 29. Toda decisión del Poder Ejecutivo requiere la aprobación del Presidente para su ejecución.

Artículo 26: Sucesión Presidencial

El Presidente nombra un Vicepresidente. Su mandato coincide con el del Presidente.

Si el Presidente fallece, dimite o es declarado incapaz conforme al artículo 27, el Vicepresidente asume la Presidencia con carácter interino. Se convocan nuevas elecciones presidenciales en un plazo máximo de 45 días desde la asunción interina, salvo durante estados de excepción conforme al artículo 61. El Vicepresidente

interino puede presentarse como candidato. Quien asuma la Presidencia interina queda sujeto a las mismas responsabilidades, obligaciones y consecuencias que el Presidente electo. Si las elecciones no se celebran dentro del plazo establecido, quien ocupe la Presidencia interina se considera usurpador del cargo, con todas las consecuencias legales aplicables.

Si el Presidente es cesado mediante el mecanismo de autodestrucción mutua conforme al artículo 39, el Vicepresidente asume la Presidencia con carácter interino hasta la celebración de las nuevas elecciones. Durante este periodo, el Vicepresidente interino ejerce exclusivamente funciones de mantenimiento del orden institucional: no puede aprobar nuevos presupuestos, nombrar ni cesar ministros, ni iniciar nuevas políticas.

Si el Vicepresidente no puede asumir la Presidencia interina, la asume el representante del Legislativo de mayor antigüedad en el cargo, con las mismas condiciones. El Poder Legislativo puede ampliar la línea de sucesión pero no reducirla mediante consenso de Nivel N3; durante el periodo de Arranque, mediante consenso de Nivel N1.

Artículo 27: Incapacidad Presidencial

La incapacidad del Presidente es declarada exclusivamente por el Poder Judicial, a solicitud del Vicepresidente o del Poder Legislativo mediante consenso N2. La declaración es recurrible mediante apelación por cualquier ciudadano con derecho a voto. Si la declaración de incapacidad es revocada en apelación, el juez responsable queda sujeto a sanción penal conforme al artículo 45, de similar gravedad que las establecidas para los casos de inconstitucionalidad en el artículo 44.

Constituyen causas de incapacidad: coma y deterioro cognitivo severo. El Poder Legislativo puede ampliar esta lista pero no reducirla mediante consenso N3; durante el periodo de Arranque, mediante N2.

Si el Presidente recupera su capacidad antes de que se celebren nuevas elecciones presidenciales, retoma el cargo de forma automática.

Artículo 28: Ministerios - Límite Constitucional

El número máximo de ministerios por defecto es de 20. La estructura ministerial es competencia exclusiva del Presidente conforme al artículo 25. Esta Constitución no establece una lista cerrada de ministerios, solo el número máximo de estos.

Durante el Proceso de Arranque, este límite puede modificarse con consenso de Nivel N1.

Artículo 29: Ministerios - Nombramiento

Los ministros son nombrados y cesados exclusivamente por el Presidente salvo que un ministro sea condenado mediante sentencia penal firme cuya pena incluya la pérdida del cargo. En ese caso, el cese es automático e independiente de la voluntad del Presidente. La inhabilitación permanente se rige por el artículo 8.

Artículo 30: Presupuesto Anterior por Defecto

Si el Legislativo no aprueba un nuevo presupuesto antes del inicio del año fiscal, se prorroga automáticamente el presupuesto del año anterior, ajustado a la inflación del periodo.

Artículo 31: Límite Presupuestario del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo no puede comprometer gastos que excedan los límites aprobados por el Legislativo en el presupuesto anual. Todo gasto público cuya cuantía por operación supere el umbral establecido por ley se registra en un sistema público auditable por cualquier ciudadano o persona con residencia fiscal en el país, de manera permanente.

SUBTÍTULO 3: PODER JUDICIAL

Artículo 32: Poder Judicial - Independencia y Financiación

El Poder Judicial es independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Los jueces no reciben órdenes ni instrucciones de ningún otro poder.

El Tribunal Supremo elabora y propone el presupuesto anual del Poder Judicial. Cualquier magistrado puede presentar una propuesta de presupuesto. La propuesta requiere la aprobación de al menos 2/3 de los magistrados del Tribunal Supremo para ser presentada al Legislativo. Si no se alcanza este acuerdo, se mantiene automáticamente el presupuesto del año anterior ajustado a la inflación. El Legislativo puede aprobar o rechazar el presupuesto propuesto mediante consenso de Nivel N3, pero no puede modificarlo. Si el presupuesto propuesto es rechazado, se mantiene automáticamente el presupuesto del año anterior ajustado a la inflación.

El nivel de consenso requerido para el rechazo del presupuesto judicial puede modificarse mediante consenso de Nivel N5.

Artículo 33: Poder Judicial - Jerarquía

La estructura judicial se organiza en tres niveles:

1. Primera Instancia: Tribunales ordinarios.
2. Segunda Instancia: Tribunales de apelación y casación.
3. Tribunal Supremo: Tribunal de última instancia.

Las decisiones del Tribunal Supremo son definitivas en el orden judicial, sin perjuicio de la anulación popular establecida en el artículo 46.

La modificación de la estructura de tres niveles requiere consenso de Nivel N5.

Artículo 34: Derecho de Apelación y Casación

Toda parte en un proceso judicial tiene derecho a al menos una apelación y una casación ante un tribunal de instancia inmediatamente superior. Este derecho se ejerce por caso y por nivel: cuando varias partes solicitan revisión del mismo caso ante el mismo nivel, el caso asciende una única vez, no una vez por cada parte que lo solicite.

La apelación permite revisión completa de hechos y derecho. La casación es una revisión adicional que examina exclusivamente la correcta aplicación del derecho, sin reexamen de hechos salvo arbitrariedad manifiesta en su valoración.

Cuando esta Constitución establezca que una decisión del Tribunal Supremo es recurrible, la apelación es resuelta por un magistrado distinto del mismo Tribunal. El magistrado que emitió la decisión apelada no puede participar en la resolución de la apelación. El magistrado asignado se selecciona mediante un mecanismo aleatorio determinista. El procedimiento por defecto es el siguiente: se aplica una función hash criptográfica a los datos biométricos del apelante. El dato biométrico se selecciona según la siguiente prioridad: huella dactilar de la mano izquierda (del meñique al pulgar), de la mano derecha (del pulgar al meñique), del pie izquierdo (del meñique al pulgar), del pie derecho (del pulgar al meñique), retina del ojo izquierdo, retina del ojo derecho. Se utiliza el primer dato disponible. Si ninguno de estos datos biométricos está disponible, se utilizan los del magistrado que emitió la decisión apelada. Los magistrados se ordenan por antigüedad en el cargo siendo el de mayor antigüedad el primero. El resultado de aplicar la operación módulo del número de magistrados al resultado del hash determina el índice del magistrado asignado conforme al orden de antigüedad establecido. Si el resultado señala al magistrado que emitió la decisión apelada, se incrementa en uno y se aplica el módulo de nuevo. El método de asignación puede modificarse durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N1, siempre que el método alternativo sea determinista, no manipulable y públicamente verificable.

El número total de apelaciones y casaciones en un mismo caso no puede superar 5.

Artículo 35: Nombramiento de Jueces - Principio

Los jueces son nombrados mediante un procedimiento que garantiza la independencia judicial. El nombramiento judicial requiere:

1. Titulación jurídica acreditada por el Poder Judicial.
2. Superación de un examen público de capacitación.

El examen de capacitación es diseñado, administrado y corregido exclusivamente por el Poder Judicial. Ningún otro poder, organismo ni entidad externa participa en su elaboración ni evaluación.

Las titulaciones válidas son determinadas por acuerdo de al menos 2/3 de los magistrados del Tribunal Supremo. Esta determinación solo puede modificarse una vez cada 8 años. Toda modificación incluye un periodo de transición de 1 año durante el cual las titulaciones previamente acreditadas mantienen su validez.

El mismo régimen de acreditación se aplica a las facultades de derecho e instituciones jurídicas reconocidas por el Poder Judicial. Durante el Proceso de Arranque, todas las facultades de derecho existentes en el régimen anterior quedan acreditadas por defecto. Tras el nombramiento de la primera ronda de magistrados del Tribunal Supremo, la lista inicial puede modificarse por consenso de Nivel N1 de los magistrados. A partir de entonces, toda modificación requiere acuerdo de 2/3 conforme al régimen general de este artículo.

La modificación de estos requisitos requiere consenso de Nivel N5 del Poder Legislativo.

Artículo 36: Tribunal Supremo - Composición

El Tribunal Supremo se compone de 9 magistrados. Cada magistrado es nombrado por un mandato de máximo 12 años. El mandato es renovable tras un periodo de exclusión de 8 años desde la finalización del mandato anterior. La renovación es escalonada: cada 4 años se renuevan 3 magistrados. La constitución inicial y la renovación del Tribunal Supremo se rigen por los procedimientos establecidos en el artículo 38.

Los parámetros numéricos de este artículo (9 magistrados, 12 años de mandato, 8 años de exclusión, 4 años de ciclo de renovación, 3 magistrados por ciclo) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N5. Cualquier modificación de estos parámetros debe mantener la coherencia de la renovación escalonada: el número total de magistrados debe ser divisible por el número de magistrados renovados por ciclo. La modificación o eliminación de este requisito de coherencia requiere consenso de Nivel N6.

Artículo 37: Tribunal Supremo - Nombramiento

Los candidatos a magistrado del Tribunal Supremo son propuestos exclusivamente por las siguientes instituciones, cada una con al menos 10 años de funcionamiento en

el país:

1. Colegios de abogados.
2. Facultades de derecho acreditadas conforme al artículo 35.
3. Asociaciones de jueces de instancias inferiores al Tribunal Supremo.

Los candidatos a magistrado del Tribunal Supremo deben acreditar una experiencia mínima como juez de 5 años. Este mínimo puede ajustarse entre 5 y 10 años; durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N1, fuera de él mediante consenso de Nivel N4.

La elección final se realiza mediante votación directa y vinculante de los profesionales del derecho. Cada votante dispone de un voto con igual valor; el voto es indelegable. La definición de quién cualifica como profesional del derecho a efectos de esta votación se establece durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N1. El número total de candidatos debe ser estrictamente superior al número de vacantes. El procedimiento específico, incluyendo el número de candidatos propuestos por cada institución y el sistema de votación, se establece durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N2. La modificación de cualquier parámetro de este artículo fuera del Proceso de Arranque requiere consenso de Nivel N5.

Artículo 38: Tribunal Supremo - Procedimientos de Constitución y Renovación

Constitución inicial:

Durante el Proceso de Arranque, los 9 magistrados son nombrados simultáneamente conforme al artículo 37. Para establecer la renovación escalonada, se asignan mandatos iniciales diferenciados mediante sorteo aleatorio verificable. El sorteo debe ser determinista, no manipulable y públicamente verificable. El procedimiento concreto de sorteo se establece durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N1, siempre que cumpla estas tres características. Fuera del Proceso de Arranque, este procedimiento no puede modificarse.

Si no se establece un procedimiento alternativo durante el Arranque, el procedimiento por defecto es el siguiente: se aplica una función hash criptográfica (como SHA-256 o Keccak-256) a los datos biométricos de cada magistrado. El dato biométrico se selecciona según la siguiente prioridad: huella dactilar de la mano izquierda (del meñique al pulgar), de la mano derecha (del pulgar al meñique), del pie izquierdo (del meñique al pulgar), del pie derecho (del pulgar al meñique), retina del ojo izquierdo, retina del ojo derecho. Se utiliza el primer dato disponible. Los 3 magistrados con el valor más alto en los primeros 2 bytes del hash sirven un mandato inicial de 4 años, los 3 con el valor más alto entre los 6 restantes sirven 8 años, y los 3 restantes sirven el mandato completo de 12 años. A partir de entonces, todos los mandatos son de 12 años.

En caso de empate en los primeros 2 bytes del hash entre dos o más magistrados que disputen un mismo tramo de mandato, se comparan sucesivamente los bytes siguientes del hash (tercero, cuarto, etc.) hasta que se resuelva el empate. El

magistrado con el valor más alto en el byte de desempate obtiene el mandato más corto del tramo disputado.

Renovación escalonada:

Cada 4 años se procede al nombramiento de 3 nuevos magistrados conforme al artículo 37, sustituyendo a los 3 magistrados cuyo mandato haya expirado. Los magistrados salientes podrán ser propuestos nuevamente como candidatos una vez transcurrido el periodo de exclusión establecido en el artículo 36.

Vacantes anticipadas:

En caso de vacante antes de la expiración del mandato, el sustituto es nombrado conforme al artículo 37 y sirve únicamente el tiempo restante del mandato original, preservando el calendario de renovación escalonada. Mientras la vacante no sea cubierta, el escaño vacante se contabiliza como voto en contra en las decisiones del Tribunal Supremo que requieran consenso entre magistrados.

SUBTÍTULO 4: EQUILIBRIO ENTRE PODERES

Artículo 39: Autodestrucción Mutua - Mecanismo

El Legislativo puede cesar al Presidente mediante votación de consenso N1. El Presidente puede disolver el Legislativo. Ambas acciones conllevan automáticamente la convocatoria de nuevas elecciones simultáneas del Legislativo (artículo 13) y del Presidente (artículo 24) en un plazo mínimo de 7 días y máximo de 30 días.

Los parámetros numéricos de este artículo pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6. No son modificables durante el Proceso de Arranque, salvo el plazo de convocatoria de nuevas elecciones, que puede fijarse dentro del rango de 7 a 30 días mediante consenso de Nivel N1. Fuera del Arranque, el plazo puede ajustarse dentro de este rango mediante consenso de Nivel N4.

El mecanismo de autodestrucción mutua no puede activarse durante un estado de excepción declarado conforme al artículo 55. Si se produce un estado de excepción durante el periodo entre la activación de la autodestrucción mutua y la celebración de las nuevas elecciones, el Legislativo disuelto se reconvoque exclusivamente para ejercer las funciones de control establecidas en los artículos del 58 al 63 incluidos. Fuera de estas funciones, el Legislativo permanece disuelto.

Artículo 40: Autodestrucción Mutua - Periodo de Desactivación

Tras la activación del mecanismo de autodestrucción mutua (artículo 39), opera un periodo de desactivación asimétrico durante el cual ninguna de las partes podrá activar el mecanismo de autodestrucción mutua. El periodo de desactivación se aplica de forma diferenciada a quien lo invocó y a quien lo recibió:

Si lo activó el Legislativo: - Periodo de desactivación para el Legislativo: 6 meses desde las nuevas elecciones. - Periodo de desactivación para el Ejecutivo: 3 meses desde las nuevas elecciones.

Si lo activó el Presidente: - Periodo de desactivación para el Ejecutivo: 12 meses desde las nuevas elecciones. - Periodo de desactivación para el Legislativo: 3 meses desde las nuevas elecciones.

Los parámetros numéricos de este artículo (6 meses, 12 meses, 3 meses) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6.

Artículo 41: Incumplimiento Grave del Presidente

Cuando el Presidente incurra en incumplimiento grave de resoluciones judiciales firmes, podrá iniciarse un proceso para convocar nuevas elecciones presidenciales.

Iniciativa: 1. Vía legislativa: consenso de Nivel N1 del Legislativo. 2. Vía popular: grupo de al menos el 10% del censo nacional.

Resolución: El Tribunal Supremo resuelve directamente el proceso y determina si el incumplimiento constituye alguna de las causas establecidas en este artículo. La decisión del Tribunal Supremo es recurrible una única vez mediante apelación (artículo 34) por cualquier ciudadano con derecho a voto.

Causas de incumplimiento grave: 1. Negarse a ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo. 2. Las demás causas que establezca la legislación ordinaria.

La causa 1 no puede ser eliminada ni modificada. La lista de causas adicionales establecida por legislación ordinaria puede expandirse o contraerse mediante consenso de Nivel N4.

Los parámetros numéricos de este artículo (N1, 10%) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6.

Si el Tribunal Supremo declara el incumplimiento grave mediante resolución firme, se convocan nuevas elecciones presidenciales conforme a los plazos y las reglas de sucesión del artículo 26. El interino ejerce exclusivamente las funciones limitadas descritas en el segundo supuesto del artículo 26.

SUBTÍTULO 5: CONTROL DE LEGITIMIDAD JUDICIAL

Artículo 42: Supremacía Constitucional

Esta Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Toda ley, reglamento, acto administrativo o decisión judicial que contravenga esta Constitución es nula de pleno derecho. El control de constitucionalidad es difuso: todo juez, en cualquier instancia, puede declarar la inaplicabilidad de una norma en el

caso concreto si la considera contraria a esta Constitución. Esta declaración de inaplicabilidad puede ser recurrida conforme al sistema en capas establecido en el artículo 43.

Artículo 43: Proceso De Análisis De Constitucionalidad

Cualquier ciudadano con derecho a voto puede impugnar ante los tribunales la constitucionalidad de cualquier ley aprobada, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde su aprobación. Cada ley puede ser sometida a revisión constitucional una vez cada 6 años, contados desde la presentación de la impugnación. Cada ciudadano puede presentar una impugnación o un grupo de impugnaciones una vez cada 4 meses. Las impugnaciones pueden presentarse individualmente o en grupos de hasta 10 leyes, con veredicto independiente para cada ley del grupo. Solo puede existir un proceso de revisión constitucional activo por ley en cada momento; si un paquete contiene una ley ya en proceso, el paquete se admite pero esa ley se excluye. El máximo de grupos en proceso simultáneo es de 10, lo que establece un límite de 100 leyes en revisión constitucional simultánea. La impugnación se presenta ante tribunal de primera instancia y se resuelve conforme al siguiente sistema en capas:

1. Primera Instancia: El tribunal puede declarar inaplicable una norma que considere contraria a esta Constitución. Esta declaración tiene efecto únicamente para el caso concreto. El tribunal debe fundamentar detalladamente las razones por las cuales considera que la norma contraviene la Constitución. Cualquier ciudadano con derecho a voto puede recurrir esta decisión ante segunda instancia dentro de un plazo máximo de 2 semanas desde la decisión de primera instancia, independientemente de su participación en el proceso inicial. Transcurrido este plazo sin recurso, la decisión de primera instancia deviene firme.
2. Segunda Instancia (Casación): El tribunal de segunda instancia revisa exclusivamente el razonamiento jurídico aplicado. Puede confirmar la inaplicabilidad, revocarla o matizar sus términos. Si confirma la inaplicabilidad, la norma queda inaplicable para todos los casos. Cualquier ciudadano con derecho a voto puede recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo dentro de un plazo máximo de 2 semanas desde la decisión de segunda instancia. Transcurrido este plazo sin recurso, la decisión de segunda instancia deviene permanente.
3. Tribunal Supremo: Es el intérprete último de la constitucionalidad de las leyes en el orden judicial. Sus decisiones son vinculantes para todos los tribunales del país. Cuando declara inconstitucional una norma, esta queda inaplicable para todos los casos. La decisión del Tribunal Supremo solo puede revertirse mediante anulación popular conforme al artículo 46 o mediante reforma constitucional. El Legislativo puede aprobar una nueva ley con cambios sustanciales que aborde el problema constitucional identificado.

El derecho de recurso se ejerce conforme al artículo 34: por caso y por nivel. Cuando

varias partes impugnan la constitucionalidad de la misma norma ante el mismo nivel, tiene prioridad la impugnación presentada en primer lugar; las demás se incorporan al proceso ya iniciado. El caso asciende una única vez, no una vez por cada impugnación.

Los parámetros numéricos de este artículo (6 años entre revisiones, 10 leyes por grupo, 10 grupos simultáneos, 2 semanas de plazo de recurso, 4 meses de espera por ciudadano) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N5.

Artículo 44: Responsabilidades Penales Derivadas del Proceso de Constitucionalidad

Responsabilidad penal de legisladores: Si una ley es declarada inconstitucional en cualquier instancia judicial y la decisión deviene firme, los legisladores que votaron a favor de dicha ley serán sometidos a sanción penal conforme al artículo 45.

Responsabilidad penal de jueces por error en el análisis de constitucionalidad: El juez que resuelva sobre la constitucionalidad de una ley asume responsabilidad personal por su decisión, conforme a las siguientes reglas: 1. Mecanismo de demostración: El error se demuestra mediante el procedimiento de revisión establecido en el artículo 43, sujeto a sus plazos y limitaciones, aplicado al texto constitucional y las configuraciones vigentes en el momento en que la decisión fue emitida. 2. Ventana de responsabilidad: El juez responde si dentro de los 10 años siguientes a su decisión se demuestra que fue errónea. Un proceso de revisión iniciado dentro de esta ventana se resuelve aunque la ventana haya expirado al momento de la sentencia. 3. Gravedad: Las sanciones serán de similar o mayor dureza que las aplicables a los legisladores, conforme al artículo 45. Para magistrados del Tribunal Supremo, la sanción mínima por error demostrado es de 20 años de prisión. Esta sanción es constitucional y puede modificarse durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N3. Fuera del Arranque, su modificación requiere consenso de Nivel N5.

Artículo 45: Sanciones para Legisladores y Jueces

Las sanciones concretas para legisladores y jueces de instancias inferiores al Tribunal Supremo se establecen durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N3 y deben ser disuasorias. La sanción por defecto para legisladores es el pago de 10 años de su salario vigente en el momento de la sanción, como deuda. Las sanciones por anulación popular ordinaria se establecen del mismo modo pero deben ser de menor gravedad que las de inconstitucionalidad.

Si la sanción es económica, la multa solo puede ser pagada mediante capital obtenido del salario de trabajos personales del sancionado; no se admite el pago mediante inversiones, donaciones, venta de activos ni ningún otro medio distinto del trabajo personal.

La modificación posterior de estas sanciones requiere consenso de Nivel N5.

SUBTÍTULO 6: ANULACIÓN POPULAR

Artículo 46: Anulación Popular de Decisiones Judiciales

El pueblo puede anular cualquier decisión judicial que haya devenido firme, independientemente de la instancia en que adquirió firmeza, mediante anulación popular conforme a la jerarquía de legitimidad establecida en el artículo 1.

Convocatoria:

1. Periodo de reflexión: Deben transcurrir al menos 3 meses desde que la decisión judicial devino firme.
2. Ámbito y umbrales:
 - a) Constitucional: Procede contra decisiones judiciales sobre constitucionalidad de leyes. Grupo iniciador: al menos el 10% del censo nacional. Firmas requeridas: Nivel N1 del censo nacional.
 - b) Ordinario: Procede contra decisiones judiciales ordinarias no constitucionales. Grupo iniciador: al menos el 30% del censo nacional. Firmas requeridas: del censo nacional, nivel de consenso igual al mayor nivel que fue requerido para aprobar cualquiera de las leyes en las que se fundamentó la decisión judicial, con un mínimo de Nivel N1 conforme al artículo 23.

Recogida de firmas:

La recogida de firmas debe ser declarada formalmente antes de su inicio. Solo se contabilizan las firmas recogidas después de la declaración; las anteriores no son válidas. El plazo máximo para completar la recogida es de 2 años desde la declaración. Solo se contabilizan firmas de ciudadanos vivos con derecho a voto en el momento de la verificación; si un firmante fallece, su firma deja de ser válida. Transcurridos 7 días desde que se alcanza el umbral de firmas correspondiente, la decisión judicial queda anulada.

Efecto:

Cuando la anulación popular alcanza el umbral establecido:

1. La decisión judicial queda anulada.
2. En el ámbito constitucional: la norma que había sido declarada inconstitucional recupera su vigencia (o queda confirmada su nulidad, según el sentido de la anulación).
3. La anulación popular no constituye precedente vinculante: futuras disputas sobre normas similares deben resolverse nuevamente por la vía judicial ordinaria, salvo nueva anulación popular.
4. El juez responsable de la decisión anulada queda sujeto a sanción penal conforme al artículo 45, de menor gravedad que las establecidas para los casos de inconstitucionalidad en el artículo 44.

Los parámetros numéricos de este artículo (3 meses de reflexión, 10% y 30% del censo nacional, 7 días tras alcanzar el umbral, 2 años para completar la recogida de firmas)

pueden modificarse mediante consenso de Nivel N6.

SUBTÍTULO 7: CONTROL FISCAL Y TRANSPARENCIA

Artículo 47: Transparencia Presupuestaria

Todos los presupuestos públicos se publican en un sistema público auditable. La publicación incluye:

1. Presupuesto aprobado desagregado por partidas.
2. Ejecución presupuestaria actualizada cada 30 días.
3. Comparación entre presupuestado y ejecutado.
4. Justificación de desviaciones significativas.

Cualquier ciudadano o persona con residencia fiscal en el país puede consultar esta información gratuitamente. La transparencia presupuestaria no admite excepciones salvo las establecidas expresamente en el artículo 53.

Artículo 48: Auditoría Pública

Cualquier ciudadano tiene derecho a auditar los datos públicos registrados en los sistemas establecidos en esta Constitución. El Estado debe proporcionar un proceso de consulta accesible, gratuito y comprensible. Como máximo 30 días después de la consulta, la información solicitada debe haber llegado al ciudadano. El incumplimiento de este plazo siempre habilitará al solicitante a recurrir ante el Poder Judicial.

SUBTÍTULO 8: FUERZAS ARMADAS

Artículo 49: Comandante en Jefe

El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Ejerce el mando operativo directo de todas las ramas militares. Este mando está sujeto a los límites constitucionales establecidos en los artículos del 50 al 54 incluidos.

Artículo 50: Declaración de Guerra

La declaración de guerra es propuesta por el Presidente y requiere la aprobación del Poder Legislativo mediante consenso de Nivel N5. La defensa inmediata ante ataque

o invasión no requiere declaración de guerra previa (artículo 51). La declaración de guerra puede revocarse por iniciativa del Presidente o del Poder Legislativo, siempre que el territorio nacional no se encuentre bajo ataque. En ambos casos, la revocación requiere la aprobación del Poder Legislativo mediante consenso de Nivel N3.

Artículo 51: Operaciones Militares sin Declaración de Guerra

1. Defensa del territorio nacional ante ataque armado actual o inminente: El Presidente puede y debe ordenar la defensa inmediata sin aprobación previa del Legislativo. El Presidente debe notificar al Legislativo inmediatamente tras ordenar la defensa. Ordenar una defensa sin que exista ataque real constituye un acto de igual gravedad que los descritos en el artículo 52 y se castiga conforme al mismo.
2. Rescate de ciudadanos en situación de peligro inmediato en el extranjero: El Presidente puede ordenar la operación sin aprobación previa del Legislativo. El Presidente debe notificar al Legislativo inmediatamente tras ordenar la operación. Si la operación se extiende más allá de 30 días e implica un uso significativo de fuerza, requiere ratificación legislativa con consenso de Nivel N3.

Los parámetros numéricos de este artículo (30 días, N3) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N5. Durante el Proceso de Arranque, mediante consenso de Nivel N3.

Artículo 52: Rendición de Cuentas por Operaciones Secretas

El Presidente puede ordenar operaciones militares secretas sin aprobación legislativa previa. Si dicha operación resulta en:

1. Desastre militar (pérdida significativa de vidas o recursos).
2. Inicio de conflicto armado no autorizado.

Si se descubre o anuncia una operación secreta de este ámbito, el Poder Legislativo puede, mediante consenso de Nivel N1, iniciar un proceso judicial ante el Tribunal Supremo para la aplicación del siguiente castigo: el Presidente responde personalmente mediante la amputación de una mano. La decisión del Tribunal Supremo es recurrible por cualquier ciudadano con derecho a voto conforme al procedimiento ordinario de apelación establecido en el artículo 34.

El castigo por defecto puede modificarse durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N3, siempre que el castigo alternativo sea de naturaleza personal y física. Los parámetros numéricos de este artículo (N1) pueden modificarse mediante consenso de Nivel N5.

Artículo 53: Presupuesto Militar

El presupuesto de las Fuerzas Armadas es aprobado anualmente por el Legislativo mediante el procedimiento ordinario de aprobación presupuestaria. Todo gasto militar se registra en un sistema público auditable, permitiendo auditoría ciudadana permanente.

Excepciones:

1. Partidas de inteligencia y operaciones clasificadas: Se registran de forma agregada (sin detalle operativo) y son auditadas por comisión legislativa específica con acceso clasificado.
 2. Equipamiento sensible: La ubicación y capacidades específicas pueden clasificarse, pero los costes totales deben ser públicos.
-

Artículo 54: Separación de Fuerzas

Las Fuerzas Armadas se organizan en ramas separadas:

1. Ejército: Defensa terrestre.
2. Marina: Defensa naval y costera.
3. Fuerza Aérea: Defensa aérea y espacial.

Los jefes de cada rama son nombrados y revocados por el Presidente. El Presidente no puede nombrarse a sí mismo como jefe de rama. Tras revocar a un jefe de rama, el Presidente debe nombrar un sustituto. No puede revocar al sustituto hasta transcurrido 1 mes desde su nombramiento, salvo durante un estado de excepción. El sustituto no puede ser la persona revocada, ni un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad del Presidente, ni una persona que en ese momento ejerza como Vicepresidente o ministro. El Legislativo puede revocar el nombramiento de cualquier jefe militar mediante consenso de Nivel N4.

El Legislativo puede crear nuevas ramas mediante consenso de Nivel N3. Las tres ramas establecidas en este artículo no pueden ser eliminadas ni fusionadas; la modificación de esta protección requiere consenso de Nivel N5.

SUBTÍTULO 9: ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Artículo 55: Estados de Excepción - Principio

Los estados de excepción solo pueden declararse, conforme al artículo 56, ante crisis graves que no puedan gestionarse mediante medios ordinarios. Declarar un estado de excepción sin que exista crisis real constituye delito grave, sancionado por defecto con 10 años de prisión. Este parámetro puede modificarse durante el Proceso de Arranque mediante consenso de Nivel N2 y posteriormente mediante consenso de Nivel N3. Por defecto existen tres tipos de estados de excepción, establecidos en el artículo

56. Todo estado de excepción está sujeto a los seis límites obligatorios establecidos en los artículos del 58 al 63 incluidos. Ninguna crisis, por grave que sea, autoriza la suspensión de estos seis límites.

Artículo 56: Tipos de Estados de Excepción

Se establecen tres tipos de estados de excepción, clasificados según el ámbito de la crisis. Cada tipo especifica los derechos restringibles temporalmente y en la zona afectada. Fuera de los derechos expresamente mencionados, todos los demás permanecen vigentes. Todos los poderes excepcionales cesan automáticamente con la finalización del estado de excepción, retornando toda situación al estado anterior. En todos los casos están sujetos a los seis límites de los artículos del 58 al 63 incluidos.

1. Ámbito Natural y Tecnológico:

- Causas: Catástrofe natural, crisis sanitaria, desastre tecnológico (accidente nuclear, apagón de más de 48h de duración, vertido tóxico u otros de impacto equivalente en gravedad).
- Declaración: Consenso N1 del Legislativo, con prioridad absoluta en agenda. En caso de peligro inminente para la vida, se activa automáticamente.
- Derechos restringibles: Definidos en el Proceso de Arranque.
- Poderes temporales: Definidos en el Proceso de Arranque.

2. Ámbito de Seguridad Interior:

- Causas: Múltiples ataques terroristas, intento de golpe de estado.
- Declaración: Activación automática. Ratificación legislativa en 7 días con consenso N2; sin ratificación, se revoca automáticamente.
- Derechos restringibles (exclusivamente a sospechosos): Definidos en el Proceso de Arranque.
- Poderes temporales: Definidos en el Proceso de Arranque.

3. Ámbito Bélico:

- Causas: Guerra declarada, invasión extranjera, insurgencia armada.
 - Declaración: Activación automática sin aprobación legislativa previa.
 - Derechos restringibles a atacantes de la nación: Todos los derechos fundamentales.
 - Poderes temporales: Transferencia de funciones civiles a la autoridad militar en la zona afectada más aquellos definidos en el Proceso de Arranque.
-

Artículo 57: Configurabilidad de los Estados de Excepción

Todas las variables del artículo 56 se definen durante el Proceso de Arranque (Título III) con consenso N1, salvo aquellas explícitamente excluidas.

Tras el Arranque: la modificación de derechos restringibles requiere consenso de Nivel N4; la modificación de causas, declaración, poderes temporales y la creación de nuevos tipos de estado de excepción requiere consenso de Nivel N5. La legislación

que desarrolle los supuestos concretos de cada causa requiere consenso de Nivel N3 para ser aprobada y está sujeta a la excepción de anulación popular establecida en el artículo 6.

La restricción de todos los derechos fundamentales a atacantes de la nación (Ámbito Bélico) no es configurable en el Arranque; su modificación posterior requiere consenso de nivel N6. La transferencia de funciones civiles a la autoridad militar (Ámbito Bélico) no es configurable en el Arranque; su modificación posterior requiere consenso de nivel N6.

Artículo 58: Límite 1 - Límite Temporal

Por defecto, el estado de excepción finaliza cuando desaparece la condición que lo motivó. Si la condición desaparece, el estado de excepción cesa automáticamente e inmediatamente, sin necesidad de votación legislativa.

Si la condición persiste, el Legislativo debe pronunciarse obligatoriamente sobre la continuación del estado de excepción a los 6 meses desde su activación. A partir de entonces, la renovación sigue el siguiente esquema de consenso creciente e intervalos decrecientes:

- Primera renovación (a los 6 meses): Consenso de Nivel N1. Siguiendo revisión en 2 meses.
- Segunda renovación: Consenso de Nivel N2. Siguiendo revisión en 1 mes.
- Tercera renovación: Consenso de Nivel N3. Siguiendo revisión en 1 mes.
- Cuarta renovación: Consenso de Nivel N4. Siguiendo revisión en 1 mes.
- Quinta renovación y sucesivas: Consenso de Nivel N5. Revisión cada 2 semanas.

Si en cualquier renovación no se alcanza el consenso requerido, el estado de excepción cesa automáticamente.

Artículo 59: Límite 2 - Límite Territorial

El estado de excepción solo puede aplicarse en la zona geográfica directamente afectada por la crisis que lo motiva. El resto del territorio nacional mantiene normalidad constitucional plena. Si la crisis es nacional en alcance, la declaración de estado de excepción aplica a todo el territorio nacional.

Artículo 60: Límite 3 - Límite Material y Prohibición de Decretos

Los poderes excepcionales están limitados a una lista cerrada específica para cada tipo de estado de excepción conforme al artículo 56. Esta lista se establece y modifica conforme a los niveles de consenso del artículo 57. Cualquier medida que exceda los poderes establecidos en la lista cerrada es nula de pleno derecho y constituye abuso

de autoridad. En caso de abuso de autoridad, el Legislativo puede revocar el estado de excepción en cualquier momento mediante consenso de Nivel N1.

El Poder Ejecutivo puede emitir decretos exclusivamente durante un estado de excepción declarado conforme al artículo 55. Fuera de un estado de excepción, los decretos están absolutamente prohibidos. Los decretos emitidos durante un estado de excepción son estrictamente temporales, cesan automáticamente con la finalización del estado de excepción, y bajo ningún concepto pueden anular o modificar ningún artículo de esta Constitución.

Artículo 61: Límite 4 - Control Parlamentario

Durante cualquier estado de excepción, el Poder Legislativo funciona con normalidad. El mecanismo de autodestrucción mutua (artículos 39 y 40) queda suspendido durante el estado de excepción. Las elecciones previstas se posponen únicamente en caso de imposibilidad física objetiva conforme al artículo 63. Esta suspensión aplica también al plazo de 45 días para nuevas elecciones presidenciales establecido en el artículo 26 (sucesión presidencial); mientras dure la suspensión, la penalización por usurpación del artículo 26 no es aplicable. El Poder Legislativo determina mediante consenso de Nivel N1 cuándo ha cesado la imposibilidad física objetiva. Una vez determinado, las elecciones se celebran en un plazo máximo de 45 días conforme al artículo 26 y la penalización por usurpación se reactiva.

Artículo 62: Límite 5 - Control Judicial

El Poder Judicial mantiene todas sus funciones durante los estados de excepción. En particular:

1. Puede revisar la legalidad de cualquier medida adoptada durante la excepción, incluida la legalidad y constitucionalidad de la propia declaración del estado de excepción.
 2. Cualquier persona cuyos derechos aplicables al contexto del estado de excepción (conforme al artículo 56) sean violados puede solicitar un proceso judicial.
 3. Cualquier ciudadano con derecho a voto puede solicitar ante un juez de primera instancia la revisión de la legalidad y constitucionalidad de la declaración del estado de excepción.
-

Artículo 63: Límite 6 - Prohibiciones Absolutas

Durante cualquier estado de excepción está absolutamente prohibido:

1. Modificar esta Constitución mediante los procedimientos de reforma (artículos del 67 al 69 incluidos).
2. Modificar la ley electoral o las reglas de celebración de elecciones.

3. Posponer elecciones salvo imposibilidad física objetiva (ej: zona de guerra activa, destrucción de infraestructura electoral).
4. Posponer el comienzo de procesos judiciales salvo imposibilidad física objetiva. (ej: zona de guerra activa, destrucción de infraestructura judicial).

Cualquier acto que viole estas prohibiciones es nulo de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

Artículo 64: Rendición de Cuentas Post-Excepción

Tras la finalización de cualquier estado de excepción:

1. El Ejecutivo debe presentar un informe público en un plazo máximo de 60 días, detallando todas las medidas adoptadas, su justificación, resultados y costes. Cualquier ciudadano puede acceder a este informe.
2. Si un ciudadano denuncia irregularidades, un juez de primera instancia debe ordenar una auditoría independiente de las medidas adoptadas.
3. Funcionarios que hayan abusado de poderes excepcionales o violado los seis límites (artículos del 58 al 63 incluidos) pueden ser procesados penalmente. El estado de excepción no exime de responsabilidad por abusos.

El incumplimiento del plazo de presentación del informe constituye por sí mismo una irregularidad que deberá ser procesada.

Artículo 65: Finalización Automática del Estado de Excepción

El estado de excepción finaliza automáticamente cuando se produce cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Desaparición de la condición que lo motivó (artículo 58).
2. No renovación por el Legislativo en cualquiera de las revisiones obligatorias (artículo 58).
3. Revocación por el Legislativo en caso de abuso de autoridad (artículo 60).
4. Declaración judicial firme de que el estado de excepción fue declarado sin crisis real conforme al artículo 55.

La finalización no requiere acto positivo adicional: opera automáticamente. Tras la finalización, todas las medidas excepcionales cesan inmediatamente y se restaura la normalidad constitucional plena.

Fin del Título IV

TÍTULO V: REFORMA Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Artículo 66: Cláusulas Pétreas - Núcleo Intangible

Los siguientes principios constitucionales son cláusulas pétreas: no pueden ser eliminados mediante el procedimiento de reforma ordinaria establecido en los artículos 68 y 69. Solo pueden modificarse mediante el procedimiento especial establecido en el artículo 67:

1. Soberanía Popular (artículo 1): El poder reside en el pueblo mediante los mecanismos de representación uninominal directa en distritos pequeños y revocabilidad del mandato al individuo al cual el poder ha sido delegado.
2. Jerarquía de Legitimidad Democrática (artículo 1): El pueblo puede oponerse a decisiones de cualquier poder delegado conforme a los procedimientos establecidos en esta Constitución. Los poderes delegados son iguales entre sí y sujetos a control recíproco.
3. Sufragio Universal (artículo 4): Derecho al voto de todo ciudadano mayor de edad.
4. Garantías del Voto (artículo 5): El voto es secreto, indelegable, verificable y auditable. Ninguna de estas propiedades puede ser eliminada salvo mediante este procedimiento.
5. Garantía de Anulación Popular (artículo 6): El derecho a crear mecanismos de anulación popular directa de decisiones legislativas no puede ser suprimido.
6. Igualdad ante la Ley (artículo 8): Ningún miembro de los poderes del Estado goza de inmunidad ni privilegio legal alguno por razón de su cargo.
7. Lengua Oficial (artículo 9): El Estado debe tener al menos una lengua oficial con carácter obligatorio en legislación, justicia, administración y educación.
8. Separación de Poderes (artículo 20): Independencia de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
9. Equilibrio de Poderes (artículo 39): El mecanismo de autodestrucción mutua entre Legislativo y Ejecutivo no puede ser eliminado.
10. Supremacía Constitucional (artículo 42): Esta Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico.
11. Derecho y Procedimientos de Reforma Constitucional (artículos del 67 al 69 incluidos): El pueblo conserva siempre el derecho de reformar esta Constitución mediante los procedimientos establecidos. Los procedimientos de reforma no pueden ser suprimidos.
12. Derechos Fundamentales del Sistema Democrático (artículo 71): Los derechos establecidos como condiciones necesarias para el funcionamiento democrático no pueden ser eliminados.

Artículo 67: Procedimiento de Reforma de Cláusulas Pétreas

La reforma de cualquiera de las cláusulas pétreas establecidas en el artículo 66 requiere aprobación mediante referéndum popular con consenso de Nivel N5 de votos válidos favorables y participación mínima del 75% del censo nacional. El referéndum puede convocarse por dos vías:

1. Vía legislativa: Aprobación por consenso de Nivel N6 del Poder Legislativo.
2. Vía popular: Iniciativa de Nivel N1 de los ciudadanos con derecho a voto.

Doble votación:

La reforma requiere dos votaciones separadas:

1. Primera votación: Aprobación de la propuesta de reforma con las mayorías establecidas en este artículo.
2. Periodo de reflexión: Transcurso obligatorio de 2 años desde la primera votación.
3. Segunda votación: Confirmación de la reforma con las mismas mayorías.

Si la segunda votación no alcanza las mayorías requeridas, la propuesta de reforma caduca y no puede presentarse de nuevo hasta transcurrido el periodo de espera.

Periodo de espera:

Una vez completado el procedimiento de reforma de una cláusula pétrea, independientemente de si la reforma es aprobada o rechazada, esa misma cláusula no puede someterse a nuevo procedimiento de reforma hasta transcurridos 21 años desde la última votación del procedimiento.

Protección de parámetros:

Los parámetros de este artículo pueden modificarse mediante los procedimientos establecidos en este mismo artículo.

Artículo 68: Derecho de Reforma Ordinaria

Toda parte de esta Constitución, salvo las cláusulas pétreas establecidas en el artículo 66, puede reformarse mediante el siguiente procedimiento:

1. Vía legislativa: Aprobación por consenso de Nivel N4 del Poder Legislativo.
2. Vía popular: Aprobación mediante referéndum con consenso de Nivel N1 de votos válidos y participación mínima del 50% del censo nacional.

Cuando un artículo contiene parámetros con un nivel de protección específico superior a N4, la reforma del artículo en su conjunto requiere un consenso igual o superior al mayor nivel de protección de los parámetros que contiene.

La reforma ordinaria entra en vigor transcurrida 1 semana desde la aprobación.

Artículo 69: Iniciativa de Reforma Ordinaria

La iniciativa para proponer reformas ordinarias conforme al artículo 68 puede provenir de:

1. Iniciativa legislativa: El 33% de los miembros del Poder Legislativo.
2. Iniciativa popular: El 10% del censo nacional mediante solicitud en un sistema público auditable.

Ambas vías de iniciativa requieren la aprobación final conforme a las mayorías establecidas en el artículo 68.

Artículo 70: Supremacía de los Mecanismos Constitucionales

Ningún derecho fundamental, ya sea esencial (artículo 71) o complementario (artículo 72), puede invocarse para bloquear, anular o eludir los mecanismos, condiciones y límites establecidos en esta Constitución.

Fin del Título V

TÍTULO VI: DERECHOS Y PROTECCIONES

Artículo 71: Derechos Fundamentales del Sistema Democrático

Los siguientes derechos son condiciones necesarias para el funcionamiento de los mecanismos democráticos establecidos en esta Constitución. Estos derechos aplican en tanto en cuanto garanticen el funcionamiento de dichos mecanismos, y bajo ningún concepto pueden utilizarse para alterar, bloquear, anular o eludir los mecanismos, condiciones y límites establecidos en esta Constitución tal como se describe en el artículo 70.

1. Expresión política: Toda persona tiene derecho a expresar, difundir y debatir ideas políticas sin censura.
 2. Información: Toda persona tiene derecho a acceder a información y a difundirla.
 3. Reunión y asociación política: Toda persona tiene derecho a reunirse y asociarse pacíficamente con fines políticos, incluyendo la organización necesaria para ejercer los mecanismos de revocación (artículos 11 y 12), anulación popular (artículo 46) e iniciativa de reforma (artículo 69).
 4. Integridad personal: Ninguna persona puede ser sometida a daño físico por razón de su actividad política o su ejercicio del voto.
 5. Privacidad del voto y la deliberación: Toda persona tiene derecho a que su voto y su proceso de deliberación política sean privados.
-

Artículo 72: Derechos Fundamentales Complementarios

Durante el Proceso de Arranque conforme al Título III, el pueblo definirá mediante consenso de Nivel N2 el catálogo de derechos fundamentales complementarios a los establecidos en el artículo 71. Este catálogo podrá incluir, entre otros: derecho a la privacidad general y la soledad, a la propiedad, al comercio de bienes y servicios, a la

práctica religiosa, a la práctica lúdica y recreativa, a la reproducción y vida familiar, al trabajo y profesión, a la educación, a la comunicación privada, a la protección estatal, al movimiento y a la vida.

Una vez adoptado, la adición, modificación o eliminación de cualquier derecho del catálogo requiere consenso de Nivel N5.

Fin del Título VI

FIN DE LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA

Capítulo 3

Parte 2: Argumentación y Filosofía

El por qué de cada decisión de diseño

3.1 INTRODUCCIÓN: FILOSOFÍA DE DISEÑO

3.1.1 El problema que resuelve esta Constitución

La mayoría de las “democracias” actuales son oligarquías electivas disfrazadas de democracias. La apariencia existe: elecciones periódicas, parlamento, separación de funciones que pretende ser de poderes. La sustancia no: los partidos controlan fuertemente o completamente la selección de candidatos, la financiación y los medios. El resultado es una ilusión de elección gestionada por élites. Es preferible una aristocracia honesta a una democracia falsa.

Las constituciones actuales son muchas y diversas: cada país tiene la suya, con sus propios principios, historia y compromisos. Intentar reformarlas una a una sería un esfuerzo titánico e interminable. Pero las dinámicas de poder no entienden de culturas específicas. La tendencia a concentrar poder, a corromper instituciones, a capturar mecanismos de control: estas son constantes humanas, no culturales. Si el problema es universal, la solución también puede serlo. Esta Constitución busca ser esa solución: un marco de referencia agnóstico a cualquier contexto histórico o cultural, basado únicamente en cómo funciona el poder entre seres humanos.

Esta Constitución no asume buena voluntad. Asume el peor caso: un actor con recursos ilimitados intentando capturar el sistema. Cada mecanismo está diseñado para que ese peor caso sea lo más caro, difícil y arriesgado posible. Es una auditoría de seguridad de la democracia, no un manifiesto de esperanza.

3.1.2 Mentalidad defensiva

El diseño sigue la mentalidad de un hacker de seguridad: no preguntar “¿funcionará si todos cooperan?” sino “¿cómo se romperá, y como se auto-repararía si alguien ataca?”. Cada mecanismo se somete a la pregunta: ¿cuál es el vector de ataque? ¿Cuánto cuesta explotarlo? ¿Cómo se detecta el abuso o el ataque?

3.1.3 Marco del coste de corrupción

Principio central: todo sistema tiene un precio. El diseño debe maximizar ese precio. No se moraliza sobre si la gente se corrompe o no; se asume que puede ser comprada y se diseña para que el coste de comprarla sea lo más alto posible dentro de los límites naturales y sociales del ser humano. Esto se cuantifica mediante el percentil 25 de renta (P25) como proxy económico del coste de influencia, el por qué de esta decisión es explicado más adelante.

3.1.4 Trilema democrático

Análogo al trilema de blockchain (descentralización, seguridad, escalabilidad), la democracia enfrenta: Democracia ↔ Eficiencia ↔ Estabilidad. No se pueden maximizar las tres. Esta Constitución elige:

1. Maximizar democracia (el control popular es la fuente última de legitimidad).
2. Después eficiencia (los representantes gestionan el día a día).
3. Después estabilidad (se puede sacrificar rapidez por robustez).

3.1.5 Influencias teóricas conscientes

- Antonio García Trevijano: distritos uninominales, doble vuelta, revocabilidad, autodestrucción mutua, no financiación de partidos. Esta Constitución adopta en gran medida su marco y añade detalles específicos para completarlo.
- Robert Michels: Ley de Hierro de las Oligarquías. Toda organización tiende a concentrar el poder. Se diseña contra esto.
- Diseño de sistemas descentralizados: el autor es ingeniero de software y hacker de blockchain. La mentalidad de diseño de esta Constitución proviene en gran medida de la ingeniería de sistemas distribuidos y resistentes a ataques: tolerancia a fallos bizantinos (el sistema funciona aunque algunos nodos sean maliciosos), eliminación de puntos únicos de fallo (ningún órgano concentra todo el poder), mecanismos de consenso con umbrales variables (los niveles N1-N6), auditoría pública y verificabilidad (transparencia presupuestaria, voto verificable), e inmutabilidad probabilística de reglas fundamentales. Además, ciertas ideas de sistemas operativos como un proceso de arranque (bootstrap) también provienen de esta influencia.
- Alegrismo (Cheerfulness): filosofía propia del autor. Su tesis central es que la felicidad —no la libertad— es el motor más profundo del comportamiento humano, y que el abuso tiene seis fuentes naturales (ignorancia, egoísmo, pereza y sus contrapartes de capacidad). El marco del coste de corrupción, el

argumento de la complejidad siempre creciente de la sabiduría humana, y la conclusión de que la democracia es el destino natural de las dinámicas de poder provienen de esta obra.

Cualquier coincidencia entre los principios de esta Constitución y los de otros pensadores, filósofos o teóricos políticos no mencionados aquí es exactamente eso: coincidencia. Disculpa si no los he nombrado, simplemente no soy consciente de ellos.

El diseño parte de primeros principios (cómo funciona el poder, cómo se ataca un sistema, cuánto cuesta corromperlo) y no de la lectura extensiva de marcos teóricos preexistentes.

Que las conclusiones converjan con las de otros pensadores no invalida ni valida el diseño; simplemente sugiere que los problemas fundamentales del poder tienden a producir soluciones similares cuando se analizan con rigor.

3.2 QUÉ ES DEMOCRACIA Y POR QUÉ UNA DEMOCRACIA

Antes de entrar a explicar cada decisión de diseño de esta Constitución, conviene que lector y escritor compartamos un mismo punto de partida: qué entendemos por democracia, por qué apostar por ella y cuáles son sus límites reales.

3.2.1 Definición

La palabra democracia viene del griego: demos (pueblo) y kratos (poder). Poder del pueblo. Pero esta etimología es insuficiente como definición operativa. “El poder reside en el pueblo” es una declaración bonita que no dice nada sobre cómo funciona exactamente el sistema.

Una definición operativa de democracia requiere tres elementos:

1. Competencia abierta por el poder. Cualquier grupo de ciudadanos, por el mero hecho de serlo, puede organizarse para aspirar a gestionar el Estado. No se necesita aprobación de los grupos existentes, ni seguir estructuras internas predeterminadas. El único requisito es ser ciudadanos. Esto es análogo a la competencia perfecta en economía: cualquiera que sepa fabricar un producto mejor puede acceder a los medios para crearlo. En democracia, cualquiera que tenga una visión para su sociedad puede crear un grupo para reflejarla y mostrarla a sus vecinos.

2. Separación real de poderes. El Estado tiene tres funciones naturales: legislar (crear las reglas), ejecutar (aplicarlas) y juzgar (resolver conflictos cuando las reglas se rompen). En democracia, estas tres funciones son ejercidas por órganos independientes entre sí, con independencia de nombramiento y de financiación. Sin esta separación, la democracia colapsa en oligarquía: un grupo que legisla, ejecuta y juzga simultáneamente no tiene límite a lo que puede hacer. Quizá colapse en una oligarquía plutocrática, o tecnocrática, o ambas a la vez, independientemente del sistema, en oligarquía, o incluso dictadura, colapsa.

3. Representación real con rendición de cuentas. En sociedades grandes, la democracia directa es inviable para la gestión diaria. Se necesitan representantes.

Pero la representación solo es democrática si cumple dos condiciones: el representante es elegido directamente por una comunidad lo suficientemente pequeña como para conocerle (distritos uninominales), y esa comunidad puede despedirle en cualquier momento si no cumple (revocabilidad). Sin estas dos condiciones, el representante sirve al partido que le puso en la lista, no al ciudadano que le votó. Pues el poder sería transferido y no delegado, extrayendo así el *kratos* (poder) del *demos* (pueblo).

En términos más técnicos: la democracia es un protocolo de coordinación de dinámicas de poder cuyo resultado es la partición más óptima posible de los poderes dentro del Estado. Es decir, el protocolo que minimiza la centralización de poder en cualquier actor individual o grupos y maximiza la dinamicidad del funcionamiento de la estructura del poder.

3.2.2 Argumentos a favor y en contra de la democracia

3.2.3 A favor

3.2.3.1 La democracia produce el bucle de retroalimentación más rico

Todo progreso humano se basa en bucles de retroalimentación: actuar, observar el resultado, corregir, volver a actuar. Aprendemos así. La ciencia funciona así. La evolución funciona así.

En una dictadura, el bucle de retroalimentación es pobre: una persona decide, y la información sobre si esa decisión fue buena o mala llega filtrada, tarde y distorsionada por miedo. En una oligarquía, el bucle es algo más rico pero sigue limitado al grupo en el poder. En democracia, el bucle incluye a toda la sociedad: millones de personas evaluando decisiones, proponiendo alternativas, corrigiendo errores. Cuantas más perspectivas diversas participan en el bucle, mejor se entiende la realidad y mejor se puede llegar a responder a ella.

3.2.3.2 La democracia refleja la biología humana

El cerebro humano no puede procesar toda la información que recibe. Su solución es fijar algunas variables (creencias, hábitos, certezas) mientras varía otras (exploración, prueba y error). Las variables fijas dan estabilidad; las variables libres dan adaptabilidad.

Todo sistema de poder replica este mecanismo a escala social: las leyes son las variables fijas (estabilidad y previsibilidad) y los mecanismos de cambio político son las variables libres (adaptación). Esto es así en dictaduras, oligarquías y democracias por igual. La diferencia es la riqueza con la que cada sistema permite ejercer la parte dinámica.

En una dictadura, las variables las cambia una persona. En una oligarquía, un grupo reducido. En democracia, las elecciones periódicas permiten que toda la sociedad participe en decidir qué variables fijas ya no funcionan y deben cambiar, y la revocabilidad añade un mecanismo de emergencia cuando el cambio no puede esperar al siguiente ciclo. Por el mismo argumento del bucle de retroalimentación anterior: cuantas más perspectivas diversas participan en el proceso de fijar y desfijar

variables, más rico es el resultado. La democracia es el sistema que mejor conecta la estabilidad estática que necesita nuestra naturaleza con la dinamicidad que permite la adaptación.

3.2.3.3 La descentralización minimiza el abuso

Todo poder, dado el tiempo suficiente, tiende al abuso. Esto no es cinismo: es una observación empírica constante a lo largo de la historia humana y en los sistemas de ciberseguridad informática, diseñados y operados por humanos. La pregunta no es “¿abusarán?” sino “¿cuánto daño pueden hacer cuando abusen, y cómo minimizar el daño hecho y repararlo lo máximo posible si consiguen abusar?”.

La respuesta depende de cuánto poder concentra cada individuo. En una dictadura, un solo individuo concentra todo: el daño potencial es máximo. En democracia, el poder está distribuido entre muchos actores independientes: legisladores de distrito, un ejecutivo separado, un judicial independiente, y un pueblo con capacidad de intervención directa. El daño que puede hacer cualquier actor individual o grupo es limitado por los demás. No se elimina el abuso, el abuso es un fenómeno natural humano; se minimiza su alcance e impacto de forma sistemática.

3.2.3.4 La complejidad siempre creciente hace inevitable la democracia

Este es el argumento de la complejidad siempre creciente de la sabiduría humana. Cada generación hereda el conocimiento acumulado de las anteriores y le añade el suyo. La complejidad de las sociedades humanas no para de crecer: más tecnología, más interconexión, más variables que gestionar. Un protocolo centralizado que funcionaba para una aldea de 500 personas no funciona para una ciudad de 5 millones. Un protocolo que funcionaba en el siglo XVIII no funciona en el siglo XXI.

Los sistemas centralizados y estáticos tienen un techo de complejidad que pueden gestionar. Cuando la sociedad supera ese techo, el sistema se fractura: en forma de violencia, de miseria silenciosa, de presión social insostenible. La democracia, al distribuir la toma de decisiones y permitir la renovación periódica, tiene un techo de complejidad más alto. No es infinito, pero es significativamente superior.

Dicho de otro modo: aunque sistemas más centralizados puedan ser la solución temporal que funciona ahora y funcionó en el pasado, tarde o temprano dejan de funcionar. La complejidad creciente del conocimiento humano es una maldición (o una bendición) que empuja inevitablemente hacia protocolos más descentralizados y dinámicos que sean capaces de manejar todas las variables de forma más adaptativa.

3.2.3.5 La separación de poderes previene la deriva natural hacia la tiranía

Sin separación de poderes, un grupo elegido democráticamente que controle todo el Estado acabará, por tendencia natural, modificando las reglas para mantenerse en el poder. No necesariamente por maldad, sino por incentivos: quien tiene el poder de cambiar las reglas y el incentivo de conservar el poder, acabará cambiando las reglas a su favor. La separación de poderes rompe ese ciclo: quien hace las leyes no las

ejecuta ni las interpreta, quien las ejecuta ni juzga si se cumplen ni las crea, y quien juzga ni las escribe ni las hace.

3.2.3.6 La democracia habilita la especialización

En un sistema centralizado, el gobernante debe ser simultáneamente experto en economía, defensa, sanidad, educación, infraestructura y diplomacia. Nadie lo es. En democracia, la separación de funciones permite que aparezcan especialistas en gestión regional (representantes de distrito) junto a especialistas técnicos (ministerios, agencias, empresas y organizaciones privadas). Cada uno puede hacer bien lo suyo porque no tiene que hacerlo todo. Es el principio de separación de responsabilidades mejorando la producción de un producto aplicado al gobierno.

3.2.4 En contra

3.2.4.1 Darle una pistola a un mono

El argumento más fuerte contra la democracia es también el más incómodo: la descentralización y el dinamismo solo funcionan bien si se otorgan a individuos con capacidad suficiente para gestionarlos. Dar poder de decisión sobre sistemas complejos a personas que no comprenden esos sistemas produce malas decisiones. Es, en términos crudos, como darle una pistola a un mono.

Este no es un argumento elitista: es una observación sobre la relación entre complejidad y capacidad cognitiva. Un votante que no entiende cómo funciona el sistema fiscal no puede evaluar racionalmente propuestas fiscales. Un votante que no entiende geopolítica no puede evaluar acertadamente, es decir conforme a sus intereses, decisiones de política exterior. La democracia asume que la agregación de millones de decisiones parcialmente informadas produce un resultado razonable. A veces lo produce. A veces no.

3.2.4.2 La democracia es más difícil de diseñar que cualquier otro sistema

Diseñar una constitución democrática funcional es una tarea de complejidad extraordinaria. Una dictadura no necesita preocuparse profundamente por diseño de incentivos, equilibrios de poder, redacción sin ambigüedades ni mecanismos de autocorrección. Una democracia sí. Una democracia mal diseñada colapsa naturalmente en oligarquía o dictadura, porque los actores con más recursos acaban explotando las debilidades del diseño.

La paradoja es que el sistema que más inteligencia requiere para su diseño es precisamente el que otorga poder a personas que pueden no tener esa inteligencia. Una dictadura es fácil de diseñar y difícil de vivir. Una democracia es difícil de diseñar y, si se diseña bien, menos difícil de vivir.

3.2.4.3 El problema de las verdades simplificadas

A medida que las sociedades crecen, ningún individuo puede conocer todo lo suficientemente bien. La gente demanda explicaciones simples para realidades

complejas. Los políticos lo saben y explotan esta demanda: simplifican, polarizan, reducen problemas multidimensionales a eslóganes de una frase. Los ciudadanos se alinean con la simplificación que más les reconforta, no con la que mejor describe la realidad o la que mejor solucione un problema. Esto genera un ciclo vicioso: cuanto más simplifican los políticos, más se polariza la sociedad, más se amplía la brecha entre gobernantes y gobernados, y peor funciona la democracia.

Este problema no es exclusivo de la democracia: es un problema de todas las sociedades humanas de alta complejidad, independientemente de su sistema de poder. Pero lo relevante aquí es que la democracia tampoco lo resuelve. La democracia no es una maravilla que lo soluciona todo; es el mejor protocolo disponible, con limitaciones reales que conviene reconocer sin disfrazarlas.

3.2.4.4 La tendencia oligárquica es inherente al humano

Incluso dentro de sistemas democráticos, las organizaciones tienden a concentrar el poder en pocas manos. Esta es la Ley de Hierro de las Oligarquías de Michels: todo partido, sindicato o movimiento acaba dominado por una élite interna. En la práctica, incluso las democracias mejor diseñadas tienden a la alternancia entre dos o pocos partidos dominantes. Los mecanismos constitucionales pueden limitar esta tendencia pero no eliminarla.

La teoría de grafos ofrece una explicación estructural de por qué. Si se modela una sociedad como un grafo donde cada persona es un nodo y cada relación es una arista, el número de relaciones posibles crece combinatoriamente. El caso más simple: con 3 personas (A, B y C) hay exactamente 3 relaciones posibles: A con B, B con C, y C con A. Parece manejable. Pero con 10 personas hay 45 relaciones. Con 100 hay 4.950. Con 1.000 hay casi 500.000. Y las alianzas posibles (subgrupos de 2 o más personas que pueden formarse) crecen aún más rápido. Ningún cerebro humano puede procesar esa cantidad de relaciones simultáneamente. El resultado es que, a medida que un grupo crece, sus miembros necesitan simplificar: delegar, concentrar decisiones, crear jerarquías. No por maldad ni por diseño defectuoso, sino porque la complejidad combinatoria supera los límites cognitivos del individuo. La tendencia oligárquica no es un fallo de la democracia; es una consecuencia de los límites biológicos del cerebro humano operando en grupos grandes.

3.2.4.5 Ningún sistema político resuelve problemas entre Estados

La democracia funciona dentro de un Estado porque existe un marco legal compartido, un monopolio de la violencia y un sistema judicial que arbitra conflictos. Entre Estados, nada de esto existe. No hay juez mundial, no hay ley internacional con dientes, no hay policía que la haga cumplir. La democracia interna no protege contra la agresión externa de un Estado más poderoso que no respete acuerdos. Los mecanismos democráticos tienen un perímetro: las fronteras del Estado.

De nuevo, este no es un problema exclusivo de la democracia: ningún sistema político—dictadura, oligarquía ni democracia— resuelve por sí solo las relaciones entre Estados soberanos. Pero conviene mencionarlo para no atribuir a la democracia capacidades que no tiene.

3.2.5 Conclusión: la democracia como destino

Los argumentos en contra son reales. Darle una pistola a un mono es un riesgo real. La dificultad de diseño es real. La tendencia oligárquica es inherente a los límites cognitivos del cerebro humano operando en grupos grandes. Las verdades simplificadas y la polarización son problemas de toda sociedad compleja que la democracia no resuelve. Y ningún sistema político, democrático o no, resuelve por sí solo las relaciones entre Estados soberanos. La democracia no es un sistema perfecto ni garantiza buenos resultados.

Pero los argumentos a favor son estructurales. El argumento de la complejidad siempre creciente de la sabiduría humana empuja inevitablemente hacia sistemas más descentralizados y dinámicos. No es una cuestión de preferencia ideológica: es una consecuencia de cómo acumula conocimiento la especie humana. Mientras sigamos reproduciéndonos, preservando y transmitiendo conocimiento, nuestras sociedades no harán otra cosa que aumentar en complejidad. Y habrá un punto —diferente para cada sociedad— en que los protocolos más centralizados y estáticos simplemente no serán suficientes. La democracia produce el bucle de retroalimentación más rico, refleja mejor la biología humana al conectar estabilidad con adaptación, minimiza sistemáticamente el alcance del abuso, y habilita la especialización en la gestión del Estado.

La democracia no es el sistema perfecto. Pero es el protocolo de dinámicas de poder con el techo de complejidad más alto de los que involucren un Estado. Es el que mejor escala con la complejidad creciente de las sociedades humanas.

Su debilidad principal —darle una pistola a un mono— no se resuelve con menos democracia, sino con más educación. La solución al mono con la pistola no es quitarle la pistola; es enseñarle a usarla. Esta Constitución no puede resolver ese problema (la educación es competencia legislativa y personal, no constitucional), pero sí puede crear el marco en el que la solución sea posible.

La democracia es, en última instancia, un destino: no porque sea inevitable en cada momento y lugar, sino porque la dirección natural de la complejidad humana en sociedades prósperas apunta hacia ella y la acaba requiriendo. Las sociedades que no lleguen a ella sufrirán más presión, más fricción y más violencia que las que sí lo hagan. No es una promesa de paraíso. Es la constatación de que, entre todos los protocolos de poder disponibles, este es el que menos mal funciona a largo plazo.

Con esta definición, estos argumentos y estas limitaciones en mente, es hora de entrar en los detalles. Lo que sigue es la explicación de cómo cada artículo de esta Constitución refleja las dinámicas descritas, y por qué cada decisión de diseño es como es.

3.3 Argumentación — Título I: Principios Fundamentales

Artículo 1: Soberanía Popular y Jerarquía de Legitimidad

La soberanía reside en el pueblo no como declaración retórica, sino como principio operativo. La jerarquía de legitimidad establece dos niveles: el Poder Popular por

encima de los tres poderes delegados (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que son iguales entre sí. No es un cheque en blanco: es un principio de precedencia con reglas.

¿Por qué los tres poderes son iguales? Porque la separación de poderes real requiere que ningún poder prevalezca sobre otro. Si el Legislativo pudiera anular directamente decisiones judiciales, la independencia judicial se desmorona. Si el Judicial pudiera legislar, la representación popular pierde sentido. La relación entre los tres poderes no es jerárquica sino de control mutuo: el Judicial revisa la constitucionalidad de las leyes (artículo 43) y los legisladores responden penalmente si legislan contra la Constitución (artículo 44). En ambos casos, equivocarse tiene consecuencias. Esta responsabilidad bidireccional sustituye a la jerarquía: no hace falta que uno esté “por encima” del otro cuando ambos pagan por sus errores.

¿Por qué solo en los casos que la Constitución describe explícitamente? Aquí entra el trilema democrático: democracia, eficiencia y estabilidad no se pueden maximizar simultáneamente. Si el pueblo pudiera anular cualquier decisión de cualquier poder en cualquier momento, se maximizaría la democracia directa pero el sistema sería caótico e inoperante: ningún gobierno podría gobernar, ningún juez podría juzgar, ninguna ley tendría estabilidad suficiente para ser aplicada. La jerarquía de legitimidad opera solo a través de los mecanismos constitucionales específicos (anulación popular, revocación, elecciones) precisamente para equilibrar el control popular con la capacidad operativa del Estado.

Artículo 2: Niveles de Consenso

Los seis niveles de consenso son la herramienta operativa de toda la Constitución. Cada nivel representa un grado distinto de acuerdo social, desde la mayoría simple hasta el consenso casi unánime. En terminología clásica: N1 (51%) es mayoría simple, N2 (60%) mayoría reforzada, N3 (66%) mayoría cualificada, N4 (75%) supermayoría, N5 (85%) supermayoría reforzada y N6 (95%) cuasi-unanimitad. El texto constitucional usa exclusivamente el porcentaje como definición formal, sin etiquetas descriptivas, para evitar ambigüedades como la que existiría entre “dos tercios” (66,67%) y “66%”. La idea es que decisiones más trascendentales requieran acuerdos más amplios: cambiar una ley ordinaria necesita N1, pero modificar una cláusula pétrea necesita N6. La definición formal en un artículo propio evita ambigüedades: cada vez que la Constitución dice “consenso de Nivel N3”, el significado es exacto y no depende de interpretación.

Los parámetros protegidos a N6 son aquellos que definen la estructura fundamental del sistema electoral y los mecanismos de control democrático directo: cómo se elige, cómo se revoca y cómo se cesa. Modificar estos parámetros altera el equilibrio de poder entre el pueblo y sus representantes, por lo que requieren cuasi-unanimitad. Los parámetros protegidos a N5 son estructurales pero no electorales: composición judicial, requisitos de acceso a cargos judiciales, ciclos constitucionales. El resto de parámetros se rige por el procedimiento de reforma ordinaria (N4, artículo 68).

Artículo 3: Sujetos Constitucionales

La Constitución necesita un vocabulario preciso para sus sujetos, igual que un programa necesita tipos bien definidos. Sin esta definición, cada artículo que dice “ciudadano” es ambiguo: ¿incluye a un turista? ¿A un menor? ¿A un residente sin nacionalidad? La ambigüedad terminológica es un vector de ataque interpretativo: un tribunal creativo puede expandir o restringir el alcance de un derecho según cómo interprete “ciudadano”.

Las tres categorías (persona, ciudadano, ciudadano con derecho a voto) son inclusivas en cascada: todo votante es ciudadano, todo ciudadano es persona, pero no al revés. Esto permite que derechos como la integridad personal apliquen a toda persona (incluidos turistas, refugiados, residentes sin nacionalidad), mientras que capacidades políticas como votar o iniciar revocaciones se reserven a ciudadanos con derecho a voto.

El enfoque es “por defecto todo, excepciones explícitas”: cada categoría goza de todos los derechos de su nivel salvo restricción expresa. Esto minimiza el texto necesario y reduce la superficie de ataque interpretativo: si la Constitución no dice explícitamente que un derecho está restringido para una categoría, no lo está.

La cláusula sobre condenas penales evita crear una cuarta categoría de sujeto (“delincuente”). Un condenado no pierde su condición de persona ni de ciudadano: pierde derechos específicos determinados por la ley y la sentencia, dentro de los límites constitucionales. Esto es análogo a un sistema de permisos en software: no se elimina el usuario, se le revocan permisos concretos.

Una amenaza teórica a tener en cuenta: la nacionalidad se define “conforme a la ley”, lo que significa que el Legislativo podría endurecer los requisitos de nacionalidad para reducir indirectamente el electorado sin técnicamente “restringir el sufragio” (artículo 4). Esta Constitución no define quién es ciudadano — lo delega a la ley. Esto es un vector de ataque lento: cada endurecimiento individual parece razonable, pero acumulados van excluyendo a sectores de la población. El control de constitucionalidad (artículos 42-43), la igualdad ante la ley (artículo 8) y la protección pétrea del sufragio universal (artículo 66) dificultan esta vía, pero no la eliminan por completo. Es una limitación consciente: definir la nacionalidad en la Constitución la haría rígida ante realidades demográficas cambiantes; delegarla a la ley la hace flexible pero vulnerable. Se opta por la flexibilidad con contrapesos.

Artículo 4: Sufragio Universal

El sufragio no puede restringirse. La justificación es directa: por el mismo argumento del bucle de retroalimentación, cuantos más ciudadanos participen en el proceso democrático, más perspectivas entran en el sistema, más información se procesa y mejor es la capacidad colectiva de encontrar soluciones óptimas. Restringir el sufragio es empobrecer el bucle. Cualquier excepción (como declaraciones judiciales de incapacidad) abre la puerta a la restricción arbitraria del voto por motivos políticos: un juez corrupto podría declarar “incapaces” a miles de votantes en un distrito clave. El riesgo de abrir esa puerta supera al beneficio de cerrarla.

En términos generales, abrir la puerta a que ciertas condiciones permitan excluir

votantes es una puerta extremadamente difícil de vigilar en democracia. La atención humana es un recurso limitado: los ciudadanos no pueden prestar atención a todo lo que se legisla simultáneamente. Y en la era actual, con la adicción al internet y las redes sociales, es más fácil que nunca distraer a la población mientras se legisla para, poco a poco, ir restringiendo quién puede votar y quién no. Es un vector de ataque lento y silencioso: cada restricción individual parece razonable, pero acumuladas van extrayendo poder del demos (el pueblo). Es preferible y diría vital no abrir esa puerta en absoluto. O en todo caso, bajo condiciones de nivel de consenso N6, el cual está precisamente diseñado para asegurar que cualquier cambio de este tipo sea el resultado de una conciencia social profunda y no de un arrebató momentáneo de ira o manipulación mediante redes sociales u otros medios.

3.3.1 Artículos 5 y 17: Secreto, Verificabilidad del Voto y Voto Remoto

Tres propiedades simultáneas: secreto (nadie sabe qué votaste), verificabilidad (tú puedes comprobar que tu voto se contó) y auditoría pública (cualquiera puede verificar el proceso). Estas tres propiedades son las características mínimas de cualquier sistema de votación legítimo, tanto presencial (artículo 5) como remoto (artículo 17). La Constitución no prescribe la tecnología (blockchain, criptografía, papel y urnas) porque lo que importa son las características que el proceso debe cumplir, no el método con el que las cumple. Si mañana surge una tecnología superior a la blockchain mezclada con criptografía de conocimiento cero (zero-knowledge cryptography), puede adoptarse sin reforma constitucional. Lo que permanece invariante son las características requeridas.

La legitimidad del voto emerge de la ausencia de coerción en el proceso. Si el voto es secreto, nadie puede presionarte para votar de una forma concreta. Si es verificable, nadie puede falsificarlo sin que lo detectes. Si es auditable, nadie puede manipular el recuento sin que la sociedad lo descubra. En estas condiciones, cada individuo puede velar por sus intereses de manera honesta, y es esta honestidad agregada la que fortalece el bucle de retroalimentación que enriquece las soluciones democráticas.

Estas garantías serían vacías sin consecuencias ante su violación. Por eso el artículo 5 establece un mecanismo de nulidad electoral: si los votos afectados por una violación de las garantías son suficientes para haber alterado el resultado, la votación es declarada nula y debe repetirse. El umbral evita dos extremos: que un atacante sacrifique peones y conserve un resultado fraudulento (sin nulidad), o que un saboteador comprometa unos pocos votos para forzar la repetición de una elección que perdió (nulidad automática sin umbral). Cualquier ciudadano con derecho a voto puede instar el procedimiento ante el Poder Judicial.

Artículo 6: Garantía de Anulación Popular

Este artículo garantiza que siempre pueda existir un mecanismo de anulación popular directa. No lo impone (el mecanismo específico se define durante el Arranque o por legislación posterior), pero prohíbe que cualquier poder del Estado bloquee su creación. Es un seguro contra la captura legislativa: si el parlamento aprueba leyes contra el interés popular, el pueblo siempre tiene la opción nuclear de anularlas directamente, con el mismo nivel de consenso que se necesitó para aprobarlas.

La base de cálculo es deliberadamente asimétrica: una ley aprobada con N1 del Legislativo (51% de los escaños) requiere N1 del censo ciudadano (51% de todos los ciudadanos con derecho a voto) para ser anulada. Esta asimetría es inherente a la diferencia entre democracia representativa y directa. La anulación popular no pretende ser un mecanismo cotidiano sino una válvula de emergencia para medidas profundamente impopulares cuya corrección no puede esperar al ciclo de revocación distrito a distrito.

3.3.2 Excepción para legislación de estados de excepción

La regla general del artículo 6 asume un campo de juego nivelado entre Estado y pueblo: el mismo nivel de consenso para aprobar que para anular. Esta simetría se rompe durante los estados de excepción, donde el Estado dispone de poderes expandidos (restricción de derechos, movilización militar, control de información) y el pueblo se encuentra en desventaja estructural. Exigir al pueblo el mismo umbral que usó el Legislativo para aprobar la legislación de excepción (N3, un 67% del censo) mientras el Estado opera con poderes ampliados produce una desigualdad real que contradice el principio de jerarquía de legitimidad del artículo 1.

Por eso, la legislación que define los supuestos concretos de los estados de excepción — qué cuenta como golpe de estado, quién es «atacante de la nación», qué constituye insurgencia armada — puede ser anulada por el pueblo con N1 (51% del censo), independientemente de que el Legislativo la aprobara con N3. Es una compensación calibrada: el umbral legislativo alto (N3) dificulta que una facción abuse de las definiciones, mientras que el umbral popular bajo (N1) garantiza que el pueblo pueda corregirlas si el abuso ocurre.

Artículo 7: Derecho a la Autodeterminación Territorial

Un territorio que quiere independizarse es, por definición, un demos: un pueblo con identidad y voluntad propias. Aunque sea minoría dentro del Estado, sigue siendo un grupo de seres humanos cuya soberanía merece respeto. Negar el derecho a la autodeterminación es negar que ese demos exista, lo cual contradice el principio fundacional de esta Constitución: que la soberanía reside en el pueblo.

¿Significa esto que la independencia deba ser fácil? No. Es razonable y discutible exigir condiciones: que el territorio no tenga deuda pendiente con el Estado, que demuestre autosuficiencia en servicios esenciales, que cuente con capacidad de defensa militar propia. Estos requisitos pueden ser exigentes. Lo que no pueden es estar indefinidos en el tiempo ni resolverse precipitadamente.

De ahí los dos límites temporales. El mínimo de 21 años (una generación, el mismo ciclo biológico del artículo 15) garantiza que el movimiento independentista es real y sostenido, no un impulso coyuntural. El máximo de 42 años (dos generaciones) impide la obstrucción indefinida: un proceso que dura más de dos generaciones no es un proceso, es una denegación disfrazada de burocracia.

La clave es que el derecho a iniciar el proceso no puede suprimirse. Las condiciones son negociables; la existencia del camino no lo es.

Una duda abierta es el nivel de protección de este artículo. Actualmente no es cláusula pétrea, por lo que puede reformarse mediante el procedimiento ordinario (N4 legislativo o referéndum con N1 y 50% de participación). Esto significa que un legislativo con 75% de los escaños podría, en teoría, eliminar el derecho a la autodeterminación. ¿Debería ser pétreo? El argumento a favor es claro: es un derecho fundamental de los pueblos. El argumento en contra es que la independencia territorial involucra factores que exceden lo constitucional — tratados militares, acuerdos económicos, relaciones internacionales — y un nivel de protección excesivo podría rigidizar situaciones que requieren flexibilidad. Por ahora se mantiene como reforma ordinaria, pero es un punto que merece debate.

Artículo 8: Igualdad ante la Ley y Responsabilidad Pública

Inmunidad parlamentaria es un concepto oligárquico. Dice: “nosotros estamos por encima de la ley”. Esta Constitución lo rechaza. Si votaste a alguien, esa persona es responsable ante ti y ante la ley como cualquier otro ciudadano. El procesamiento penal de cargos públicos no requiere autorización previa de ningún órgano. Más aún: puede tramitarse con carácter preferente, porque un cargo público corrupto causa más daño que un ciudadano común corrupto.

La eliminación de inmunidad abre un vector de ataque inverso: denuncias frívolas masivas como herramienta para paralizar cargos públicos incómodos. Esta Constitución asume presunción de inocencia: un cargo público procesado sigue ejerciendo hasta condena firme, y la regulación de mecanismos anti-abuso procesal (filtros de admisibilidad, costas por litigación temeraria, sanciones por denuncia falsa) es materia de ley ordinaria. La tramitación preferente mitiga parcialmente la parálisis al resolver más rápido los procesos contra cargos públicos.

La inhabilitación permanente por condena penal firme se establece en este artículo como principio general aplicable a todos los poderes del Estado. La ubicación en el Título I (Fundamentos) y no en un artículo específico de un poder concreto evita ambigüedades interpretativas sobre su alcance. La protección a N5 impide que un Legislativo con mayoría ordinaria (N4) rebaje esta consecuencia para proteger a aliados condenados.

Artículo 9: Lengua Oficial

Un Estado necesita una lengua común para funcionar. Sin ella, las leyes se redactan en lenguas que parte de la ciudadanía no entiende, los procedimientos judiciales se vuelven inaccesibles y la administración pública se fragmenta. La lengua oficial no es una imposición cultural: es infraestructura operativa del Estado, al mismo nivel que el sistema electoral o la separación de poderes.

¿Por qué cláusula pétrea? Porque la lengua oficial es condición necesaria para que todos los demás mecanismos constitucionales funcionen. Si un Legislativo pudiera eliminar la lengua oficial por reforma ordinaria, podría fragmentar la comunicación estatal como herramienta de control: leyes incomprensibles para parte de la población, procedimientos judiciales inaccesibles, educación desigual. La lengua común es un igualador democrático.

El default (la lengua del régimen anterior) garantiza continuidad operativa desde el primer día de la Transición. Sin este default, habría un vacío: ¿en qué lengua se publica el AOCD? ¿En qué lengua se convocan las primeras elecciones? El default resuelve esto sin imponer una decisión permanente — durante el Arranque, el Legislativo puede confirmar o cambiar la lengua oficial.

El umbral N4 (75%) para modificar la lengua durante el Arranque es intencionalmente alto para una decisión de Arranque. La mayoría de parámetros se configuran con N1, pero la lengua oficial afecta a toda la población de manera profunda e irreversible en la práctica: cambiar la lengua de la legislación, la justicia y la educación no es un ajuste técnico, es una transformación social. El N4 exige un consenso amplio que refleje una voluntad real, no una mayoría coyuntural.

La cooficialidad por legislación ordinaria permite adaptar el sistema a realidades lingüísticas territoriales sin debilitar la lengua común. Un territorio bilingüe puede operar en ambas lenguas, pero la lengua oficial siempre está presente como garantía de que cualquier ciudadano del país pueda entender las leyes y acceder a la justicia en cualquier territorio.

3.4 Argumentación — Título II: Sistema Electoral

Artículo 10: Distritos uninominales

La representación uninominal (un distrito, un representante) proviene del modelo de Trevijano. ¿Por qué no listas de partido? Porque las listas convierten al representante en servidor del partido, no del electorado. En un sistema de listas, el votante elige un partido; en un sistema uninominal, elige a una persona concreta a la que puede exigir cuentas directamente.

La revocación (artículos 11-12) solo funciona con representación uninominal: no puedes revocar a un partido, pero sí a un individuo. Además, castigar o exigir cuentas a un grupo es inherentemente más complejo y ambiguo que hacerlo a un individuo: la responsabilidad se diluye, las culpas se reparten, los culpables se cubren los unos a los otros, y el resultado tiende a errores e impunidad. La delegación más eficaz, eficiente y controlable es la que se realiza en una sola persona.

Esta es la diferencia entre poder delegado y poder transferido. En un sistema de listas, el ciudadano transfiere su poder al partido: una vez entregado, no lo recupera hasta la siguiente elección. En un sistema uninominal con revocabilidad, el ciudadano delega su poder a un individuo concreto y puede retirárselo. El poder delegado permanece en el demos; el poder transferido sale de él. Sin distritos uninominales, la revocabilidad es imposible o ineficaz, y el poder se transfiere en lugar de delegarse.

Se recomienda el sistema de 1 suplente por distrito para garantizar continuidad de representación tras una revocación. Los detalles del sistema de suplentes se definen mediante ley ordinaria.

3.4.1 Artículos 11-12: Revocabilidad y el umbral del 75%

3.4.2 Derivación matemática

El 75% no es arbitrario. Se deriva de la mecánica del consenso:

- En una elección normal, ganar requiere el 51% (consenso de que “más de la mitad” significa legitimidad).
- Para revocar a alguien elegido con el 51%, no basta con activar al 49% que perdió.
- Se necesita convencer a la mitad de los que sí le votaron, conservando el mismo principio consensuado del que partimos: que “más de la mitad” es el umbral de legitimidad.
- Matemáticas: $49\% + (51\% \times 51\%) = 49\% + 26,01\% = 75,01\%$.
- Se redondea a 75% como umbral fijo y universal.

Además, si conserváramos el principio de simplemente conseguir un 51% en contra para revocar, solo haría falta convencer a un 2% de la población para cambiar el resultado: el sistema sería extremadamente inestable. El 75% es el umbral más estable y razonable porque incorpora el mismo principio de legitimidad por mayoría pero aplicado recursivamente.

3.4.3 Principio filosófico

El umbral del 75% crea un “coste político” del cambio sin ser tiránico. Fuerza a que la revocación represente una agregación de conciencia y necesidad social profunda, no un arrebató momentáneo de ira. No se necesita prueba legal ni proceso burocrático: si el 75% de tu distrito quiere que te vayas, te vas. Es inmunidad contra la captura institucional de los mecanismos de control.

La participación mínima del 25% del censo distrital es idéntica a la de las elecciones de distrito (artículo 13). El principio es la simetría democrática: elegir y revocar son actos de igual peso, por lo que deben exigir el mismo nivel de movilización. En la práctica, la mayoría de la gente no participa activamente en política fuera de los ciclos electorales. Si un cuarto de un distrito se moviliza específicamente para revocar a su representante, fuera de ciclo y tras haber superado el filtro previo del 10% de firmas, eso ya es una señal inequívoca de malestar real. El peor caso teórico (25% participa, 75% de esos vota a favor) implica que aproximadamente un 19% del censo basta para revocar. Es un umbral bajo en términos absolutos, pero alto en términos de movilización real: conseguir que una de cada cinco personas de un distrito actúe fuera de ciclo electoral requiere un descontento genuino y organizado.

La elección de un mecanismo directo y no burocrático es deliberada. ¿Cuántos ciudadanos en un distrito estarán realmente dispuestos a navegar procedimientos legales complejos, plazos administrativos y requisitos formales para determinar si pueden revocar a su representante? En la práctica, la burocracia actúa como un filtro que reduce la participación a quienes tienen tiempo, recursos y conocimientos para manejarla. El resultado previsible es la formación de oligarquías de distrito: pequeños grupos que dominan los mecanismos por ser los únicos que los entienden. Estas oligarquías locales pueden formarse de todas formas —la Ley de Hierro de Michels opera en todos los niveles—, pero la burocracia las haría significativamente

más fuertes al añadir una barrera de entrada que solo ellas podrían superar con facilidad.

3.4.4 Antigüedad censal y migración masiva

El requisito de 2 años censado en el distrito para votar en revocación es una protección contra migración masiva coordinada: un atacante que quiera revocar a un representante incómodo tendría que mudar miles de personas al distrito y esperar 2 años antes de que puedan votar. Durante esos 2 años, esas personas siguen votando en su distrito anterior — no se crean votos nuevos, solo se desplazan con un retardo de 2 años.

Las elecciones ordinarias (artículo 13) no tienen este requisito porque la migración masiva es menos útil como vector de ataque: hay candidatos locales que conocen el distrito, el AOCD redistribuye por población cada 21 años (un distrito que crece artificialmente se redimensiona), y mover miles de personas durante años es un coste enorme incluso para un atacante con recursos. La asimetría entre elegir (sin antigüedad) y revocar (con antigüedad) es deliberada: la revocación es un acto más agresivo y concentrado que requiere protección adicional contra manipulación externa.

Artículo 13: Doble Vuelta Electoral

La doble vuelta previene la captura por minorías. En un sistema de vuelta única con múltiples candidatos, un candidato con el 20% puede ganar. La doble vuelta garantiza que el elegido tenga al menos el apoyo de la mayoría en la ronda final. Es el mecanismo más simple y efectivo para evitar bloqueos constantes y garantizar un mínimo nivel de acuerdo social. No es perfecto, pero con los límites tecnológicos y de cognición humana actuales, es lo mejor que tenemos.

Si la participación no alcanza el mínimo del 25% del censo en cualquiera de las dos vueltas, se repite la elección completa desde la primera vuelta. ¿Por qué no repetir solo la vuelta que falló? Porque la baja participación en la segunda vuelta puede ser síntoma de que los dos candidatos finalistas no representan al distrito. En un voto muy fragmentado, los dos más votados pueden tener un 10% cada uno — técnicamente los más votados, pero la última opción para el 80% restante. Repetir solo la segunda vuelta forzaría a elegir entre dos candidatos que nadie quiere. Repetir desde la primera vuelta permite que el panorama político se reorganice: nuevas alianzas, candidatos que se retiran, votantes que concentran su apoyo. El coste (repetir una primera vuelta que quizás fue válida) es menor que el riesgo de imponer un representante sin apoyo real.

Artículo 14: Tamaño de Distritos y AOCD

3.4.5 ¿Por qué 95.000-120.000 habitantes?

El rango proviene de datos sociolingüísticos (Trevijano): las comunidades lingüísticas por debajo de cierto umbral poblacional tienden a desaparecer. Por extensión, una comunidad política coherente necesita una densidad mínima para mantener identidad

cultural y política. El rango es culturalmente contingente, no universalmente derivable, pero es plausible y funcional. Para países pequeños donde este rango resulte inviable (como Andorra o micronaciones), el Proceso de Arranque permite establecer parámetros distintos con consenso N3. La excepción por imposibilidad geográfica permite que distritos aislados (islas pequeñas, zonas montañosas) se desvíen del rango cuando las restricciones de contigüidad y coherencia lo impidan, siempre con la desviación mínima necesaria.

3.4.6 El Algoritmo (AOCD)

El escenario de peor caso: para capturar un distrito mediante revocación, un adversario necesita influir en aproximadamente el 19% de la población (75% de votos favorables con participación mínima del 25% del censo). El proxy económico es el percentil 25 de renta: mide el coste de corromper al segmento más económicamente vulnerable.

La función objetivo (maximizar el P25 mínimo entre todos los distritos) significa: la distribución óptima es aquella en la que el distrito más barato de corromper es lo más caro posible. No se pregunta “¿qué es justo?” sino “¿cuál es el coste estructural de capturar este sistema?”.

Las restricciones (continuidad geográfica, coherencia histórico-cultural) previenen el gerrymandering por riqueza: no se pueden dibujar distritos artificiales que concentren riqueza ignorando la realidad territorial.

Artículo 15: Ciclo de 21 años

21 años no es un número político ni económico. Es biológico: el cerebro humano alcanza la madurez cognitiva completa (específicamente el córtex prefrontal, responsable de la función ejecutiva, planificación y evaluación de riesgos) a los 21-22 años. Cada cohorte de adultos trae nuevos valores, intereses y visión del mundo.

Ventajas de un reloj biológico:

- No es manipulable políticamente (el gobierno no puede cambiarlo).
- No depende de ciclos económicos (crisis o bonanzas no desencadenan redistribución).
- No está vinculado a ideología (no favorece izquierda ni derecha).
- Desde la perspectiva de la seguridad, funciona como un “reloj externo” no capturable.

Pensando como atacante: la ingeniería demográfica requiere horizontes de planificación de 21 años. Los resultados son inciertos, lo que hace la inversión poco atractiva para adversarios a la vez que la sincroniza con ciclos naturales de maduración de las generaciones humanas.

El ciclo de 21 años está protegido a N5: modificarlo requiere un consenso amplio porque acortar o alargar el ciclo es una palanca de manipulación electoral significativa. No se permite reducción durante el Proceso de Arranque porque el ciclo distrital es una variable estructural que debe ser estable desde el nacimiento de la Constitución.

Artículo 16: Financiación Electoral

Las donaciones privadas están limitadas al 10% del P25 nacional por persona, una sola donación por proceso electoral, y solo personas físicas (las jurídicas tienen prohibido donar). ¿Por qué? Porque la financiación ilimitada convierte las elecciones en subastas al mejor postor con mayor presupuesto de marketing, reduciendo la riqueza del ciclo de retroalimentación democrática. La Ley de Hierro de las Oligarquías (Michels) predice que la concentración de recursos produce concentración de poder. Limitar la financiación es limitar la oligarquía.

El origen de las donaciones es secreto (para proteger al donante de represalias) pero el destino y cuantía son públicos (para que el electorado sepa quién recibe cuánto). Esta asimetría protege al individuo sin proteger la opacidad del sistema. Pues si el total de donaciones es mayor al límite permitido total, habrá una clara señal al pueblo de que algo debe ser investigado.

Si se excede el máximo legal, la elección se anula una vez; a la segunda convocatoria se celebra definitivamente. Dos oportunidades, no más: si alguien quiere sabotear elecciones por financiación ilegal, solo puede retrasarlas una vez. Además, cada culpable identificado paga 10 veces la cuantía excedida, ejecutable mediante expropiación de bienes si es necesario. La sanción es deliberadamente desproporcionada para que el coste de intentar comprar una elección sea ruinoso.

El periodo de reflexión de 7 días antes de cualquier elección prohíbe toda campaña electoral. Solo se permiten actos públicos en espacios previamente acordados, con igualdad de tiempo y condiciones para cada candidato. ¿Por qué no intentar prohibir la propaganda indirecta con reglas más detalladas? Porque es irrealista: un anuncio puede usar metáforas, alusiones y apología sin mencionar logos ni nombres, y la casuística es infinita. La Constitución define el límite (silencio electoral con excepciones igualitarias) y deja a la legislación electoral los detalles de aplicación y sanción.

3.5 Argumentación — Título III: Proceso de Transición

Artículo 18: Transición Institucional

El Proceso de Transición resuelve la pregunta fundamental: ¿qué pasa el día después de aprobar esta Constitución? Las instituciones democráticas no existen aún, pero alguien tiene que gobernar mientras se crean. La respuesta es que el régimen anterior continúa como interino, pero bajo las reglas de esta Constitución.

El régimen anterior ejerce exclusivamente funciones ejecutivas: mantiene el orden, administra servicios, ejecuta la ley existente. No puede legislar (el monopolio legislativo corresponde al futuro Legislativo conforme al artículo 22), ni juzgar (eso corresponde al futuro Judicial). En la práctica, es un gobierno de transición con mandato limitado a mantener el país en funcionamiento mientras se constituyen los poderes democráticos.

La secuencia de elecciones es deliberada: Legislativo primero, Ejecutivo segundo. El Legislativo se constituye primero porque es el poder más cercano al pueblo

(representantes de distrito elegidos directamente). Una vez en funciones, el Ejecutivo se elige por separado, garantizando legitimidad propia desde el primer día. El Judicial se constituye durante el Proceso de Arranque posterior (artículo 19), conforme a los artículos 36-38.

La publicación del AOCD con datos verificables garantiza que cualquier ciudadano pueda replicar el cálculo y verificar que los distritos se formaron correctamente. Esto minimiza la posibilidad de que el régimen anterior manipule la distribución electoral a su favor.

El plazo de 3 semanas para la publicación del AOCD, combinado con las elecciones en meses consecutivos, establece un techo implícito de aproximadamente 3 meses para la Transición completa. Es una referencia temporal para el pueblo, no una garantía institucional: durante la Transición no existen aún los mecanismos judiciales para hacer cumplir plazos. La verdadera garantía es la vigilancia ciudadana, la verificabilidad del proceso y la presión popular sobre un régimen que gobierna con carácter interino.

Si durante la Transición se produce un estado de excepción, el régimen anterior asume el control (es el único actor con capacidad ejecutiva antes de que el Presidente sea elegido). El mecanismo es recursivo: si hay sucesivas interrupciones, cada vez se reanuda desde donde se interrumpió.

Artículo 19: Proceso de Arranque

3.5.1 La analogía hardware/software

Una constitución pura es demasiado abstracta para operar. Un sistema real necesita:

- Hardware: principios inmutables (estructura). La Constitución.
- Firmware/BIOS: configuración inicial que raramente cambia. El Proceso de Arranque.
- Sistema operativo: reglas operativas dentro del marco. La legislación ordinaria.
- Aplicaciones: políticas concretas. Las decisiones del día a día.

El Proceso de Arranque es el firmware: configura los detalles operativos que la Constitución deja abiertos pero con límites (derechos restringibles en estados de excepción, sanciones concretas para legisladores, catálogo de derechos complementarios, etc.) con consensos reducidos respecto a los niveles post-Arranque habituales. Esto permite establecer el sistema rápidamente sin la rigidez de los procedimientos ordinarios.

3.5.2 ¿Por qué es necesario?

Porque la Constitución define qué debe protegerse pero no cómo en todos los detalles. Por ejemplo: es obvio que todo ciudadano debe tener derecho a apelar una sentencia, pero no a apelar 100 veces porque el sistema sería inoperante. El límite exacto depende del sistema judicial concreto y de ciertos procedimientos, pero seguro no supera 5 por caso. La Constitución fija el mínimo (1 apelación y 1 casación garantizadas) y el máximo (5 totales), pero los detalles intermedios — cuántos niveles de apelación, en qué tipos de procedimiento — se dejan a la legislación ordinaria.

El Arranque permite que la primera legislatura, elegida bajo la nueva Constitución, establezca rápidamente la configuración operativa que la Constitución sí le asigna explícitamente (como los años de experiencia mínima para jueces del artículo 35) con consensos reducidos a N1, sin la rigidez de los procedimientos ordinarios. La anulación popular (artículo 6) opera permanentemente, no solo durante el Arranque: el umbral de anulación siempre corresponde al nivel de consenso requerido para la decisión original, independientemente del porcentaje real que la votó. Durante el Arranque, como el nivel requerido es N1, la anulación necesita el 51% del censo; en operación normal, una decisión cuyo nivel requerido sea N3 necesita el 66% para ser anulada, aunque en la práctica la hubieran aprobado el 80%.

3.5.3 ¿Por qué no puede reactivarse?

El Arranque es un mecanismo de configuración, no una herramienta permanente. Si pudiera reactivarse, cualquier gobierno futuro podría invocar un “nuevo arranque” para eludir los consensos elevados de la operación normal. Es un evento único e irrepetible.

3.5.4 Estado de excepción durante el Arranque

A diferencia de la Transición, durante el Arranque ya existen Legislativo y Ejecutivo elegidos democráticamente. Por tanto, si se declara un estado de excepción, no es necesario recurrir al régimen anterior: el Presidente maneja la crisis conforme a los mecanismos ordinarios del artículo 55. El Arranque simplemente se pausa y se reanuda con el tiempo restante que quedaba el día anterior a la declaración, con un mínimo de 2 meses. El mínimo garantiza que siempre quede tiempo útil de configuración tras una crisis, evitando que un Arranque casi agotado pierda su capacidad operativa tras una interrupción.

3.6 Argumentación — Título IV: Separación y Contrapesos

Artículo 20: Separación de Poderes

La separación es material, no formal. Muchas constituciones declaran separación de poderes pero permiten que el ejecutivo nombre jueces, que el parlamento dependa del ejecutivo para su presupuesto, o que un poder controle la financiación de otro. Esta Constitución exige independencia real: de nombramiento, de financiación y de funcionamiento. Sin independencia económica no hay independencia política.

Ninguna persona puede ejercer simultáneamente más de un cargo público constitucional. La aceptación de un nuevo cargo implica renuncia automática al anterior. Esto previene la concentración de poder en una sola persona y refuerza la separación: un legislador no puede ser simultáneamente ministro, un juez no puede ser simultáneamente diputado, y el Presidente no puede autonombrarse jefe de una rama militar.

Dicho esto, la independencia no es absoluta ni puede serlo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que decir “sí, esto se aprueba”. Un presupuesto, una ley, una estructura

organizativa: en algún punto del proceso, algún órgano debe tener la última palabra. Lo más lógico es que sea el poder más cercano al demos —el Legislativo, compuesto por representantes directos de distrito— quien ejerza esa función de aprobación final. Pero debe hacerlo con límites, porque el pueblo no puede estar pendiente permanentemente de cada batalla presupuestaria entre poderes: la sobrecarga cognitiva lo hace imposible en la práctica.

De ahí que existan puntos de contacto deliberados entre poderes, diseñados para que se controlen mutuamente sin que ninguno pueda estrangular al otro. El caso más claro es el presupuesto judicial (artículo 32): el Judicial propone su propio presupuesto, pero el Legislativo debe aprobarlo o rechazarlo. ¿Es esto una dependencia? Sí, pero con tres protecciones que la neutralizan como vector de ataque: el Legislativo no puede modificar el presupuesto propuesto (solo aceptar o rechazar en bloque), el rechazo requiere consenso de Nivel N3 (66%), y si lo rechaza se mantiene el presupuesto anterior ajustado a inflación. Es decir, el Legislativo no puede usar el presupuesto para castigar al Judicial: lo peor que puede hacer es mantener el statu quo.

La autodestrucción mutua (artículos 39-40) sigue la misma lógica: es un punto de contacto entre Ejecutivo y Legislativo que existe precisamente para resolver bloqueos, pero diseñado para que activarlo tenga un coste simétrico que desincentiva su abuso.

3.6.1 Artículos 21-23: Poder Legislativo

Cámara única, no bicameral. Una segunda cámara (Senado) en un sistema uninominal no añade representatividad: duplica burocracia, refuerza oligarquías. La función legislativa es monopolio del Legislativo (el ejecutivo no legisla, el judicial no legisla), lo que mantiene la separación de poderes real.

Las votaciones legislativas son públicas porque la transparencia es la base de la rendición de cuentas. Si tu representante vota en secreto, no puedes exigirle responsabilidad por sus votos. La publicidad del voto legislativo es la condición necesaria para que la revocación (artículos 11-12) tenga sentido.

Los niveles de consenso legislativo se calculan sobre el total de escaños, no sobre los votos emitidos. No existen la abstención ni el voto en blanco: quien no vota a favor, vota en contra. ¿Por qué? Porque si el consenso se calculara solo sobre los votos emitidos, una minoría podría legislar aprovechando ausencias. Peor aún: si se permitiera el voto en blanco como “me da igual” restándolo de la base de cálculo, se crearía un mecanismo de habilitación con coartada: un grupo de legisladores podría votar en blanco para reducir la base y permitir que una minoría apruebe leyes, sin asumir responsabilidad política ante sus distritos. Con el cálculo sobre total de escaños, cada nivel de consenso genera su propio quórum implícito: N1 necesita al menos el 51% de todos los legisladores a favor, N4 necesita el 75%, y así sucesivamente. La revocación distrital (artículos 11-12) complementa este mecanismo: un representante que se ausente sistemáticamente responde ante su distrito.

El límite de 7 leyes aprobadas por semana existe para proteger al Poder Judicial. Si el Legislativo pudiera aprobar leyes sin restricción de ritmo, podría inundar el sistema judicial con legislación más rápido de lo que los jueces pueden revisar su

constitucionalidad. Con 7 leyes semanales, un juez necesita revisar como máximo 1 ley al día en caso de impugnación. Este límite garantiza que el control de constitucionalidad del Título IV sea operativamente viable, no solo teórico.

3.6.2 Artículos 24-25: Poder Ejecutivo

El Presidente es elegido directamente por el pueblo. ¿Por qué no por el parlamento? Porque la elección directa es simplemente más democrática: aunque el Legislativo esté compuesto por representantes de distrito cercanos al ciudadano, seguiría siendo una elección indirecta, un paso más entre el demos y quien gestiona el Estado. La elección directa del Ejecutivo da al Presidente legitimidad propia, independiente de la del Legislativo, lo que refuerza la separación de poderes. Pero es un gestor puro: ejecuta las leyes que aprueba el Legislativo, no las crea. La distinción es fundamental. En muchos sistemas parlamentarios, el primer ministro es líder del partido mayoritario, lo que fusiona ejecutivo y legislativo. Aquí se separan radicalmente.

Solo hay una figura al mando del Ejecutivo: el Presidente. Nada de primer ministro y presidente simultáneamente, ni de jefes de gobierno separados del jefe de Estado, ni de figuras intermedias que diluyan la responsabilidad. Cada capa añadida incrementa la ambigüedad sobre quién decide qué, multiplica la burocracia y hace el sistema innecesariamente complejo. Con una separación de poderes real y controlada como la de esta Constitución, no hace falta repartir el Ejecutivo entre varias figuras: un solo individuo al mando, con legitimidad directa del pueblo, revocable mediante autodestrucción mutua si el Legislativo lo considera necesario. La responsabilidad es clara, la cadena de mando es simple, y no hay ambigüedad sobre a quién exigir cuentas.

La delegación ministerial funciona como propuesta, no como autonomía: los ministros preparan y proponen decisiones, pero toda decisión del Poder Ejecutivo requiere la aprobación del Presidente para su ejecución. No existe la figura del ministro que actúa y luego el Presidente revoca: nada se ejecuta sin aprobación previa. ¿Por qué no permitir autonomía ministerial con override presidencial? Porque un ministro capturado puede actuar irreversiblemente antes de que el Presidente intervenga. Con el modelo de aprobación previa, el atacante necesita capturar al Presidente, no a un ministro. Esto es más lento pero más seguro.

Las decisiones militares (artículos 50-52) y la declaración de estados de excepción (artículo 55) son funciones del Presidente como cualquier otra, pero sus artículos específicos regulan directamente cómo se toman: cadena de mando clara con un único responsable identificable, lo cual es necesario para que la estructura de consecuencias personales (especialmente la amputación del artículo 52) funcione.

El mandato presidencial (5 años) es intencionalmente distinto del legislativo (4 años) para desacoplar los ciclos electorales y evitar que un mismo momento de entusiasmo o crisis determine simultáneamente ambos poderes.

El límite de mandatos es un cooldown, no una prohibición vitalicia. ¿Por qué? Porque un límite vitalicio es paternalista: si el pueblo quiere reelegir a un líder que ha demostrado competencia, impedirlo es sustituir el juicio popular por una regla

arbitraria. El cooldown de un mandato completo (5 años fuera del cargo) cumple la función defensiva real: romper la continuidad del poder para prevenir la captura institucional progresiva, sin cerrar permanentemente la puerta a un buen gobernante. El vector de ataque clásico contra este modelo es el del títere: el líder saliente instala un sucesor aún durante su ausencia. Pero en esta Constitución, el sucesor no se instala, se elige por sufragio directo. Y si resulta ser un títere incompetente, los mecanismos de revocación (autodestrucción mutua, artículo 39) y control judicial operan contra él con la misma fuerza que contra cualquier otro Presidente. Confiar en los mecanismos para esto es coherente con confiar en ellos para todo lo demás.

Artículo 26: Sucesión Presidencial

El Vicepresidente es nombrado por el Presidente, no elegido por el pueblo. Esto es deliberado: su función no es gobernar sino garantizar continuidad operativa en caso de emergencia. Precisamente porque no tiene legitimidad popular directa, su mandato interino debe ser lo más breve posible: nuevas elecciones en un máximo de 45 días. Quien asuma la Presidencia interina queda sujeto a exactamente las mismas responsabilidades, obligaciones y consecuencias que el Presidente electo. Esto es fundamental: el interino no es un guardián con inmunidad especial, es un Presidente con todas las de la ley.

¿Por qué no dejar que el Vicepresidente termine el mandato? Porque sería entregar el Poder Ejecutivo a alguien que nadie votó, potencialmente durante años. Esto abre dos vectores de ataque: asesinar al Presidente para que su Vicepresidente (comprado) asuma el poder, o que una potencia extranjera corrompa al Vicepresidente sabiendo que solo necesita eliminar al Presidente para que su inversión dé frutos. Las elecciones inmediatas neutralizan ambos vectores: incluso si el Vicepresidente está comprado, solo tiene 45 días antes de que el pueblo decida quién gobierna.

Si las elecciones no se celebran en el plazo de 45 días, el interino se considera usurpador. Esto es deliberado: el interino no tiene incentivo legítimo para retrasar las elecciones, así que cualquier retraso es sospechoso. La consecuencia es severa precisamente para que nadie se arriesgue. La única excepción es un estado de excepción que imposibilite materialmente las elecciones, caso cubierto por el artículo 61, que suspende los plazos electorales cuando no pueden garantizarse las condiciones del artículo 5. El artículo 26 referencia explícitamente al artículo 61 para evitar que la lectura aislada del artículo 26 lleve a interpretar el plazo como absoluto.

Cuando la sucesión se activa por autodestrucción mutua (artículo 39), el Vicepresidente interino tiene funciones estrictamente limitadas: mantener el orden institucional, sin nuevos presupuestos, nombramientos ni políticas. ¿Por qué restricciones más severas que en la sucesión por incapacidad? Porque la autodestrucción mutua es un acto político deliberado, no una emergencia. El país no necesita un nuevo gobierno, necesita nuevas elecciones. El interino es un guardián del statu quo, no un gobernante.

La muerte del Presidente activa la sucesión directamente (artículo 26), sin proceso judicial. Es un hecho objetivo que no requiere declaración de un juez ni admite apelación — exigir procedimiento judicial para una muerte evidente introduciría un retraso absurdo en la cadena de mando.

La declaración de incapacidad (artículo 27) es exclusivamente judicial y se reserva para estados clínicamente disputables: coma y deterioro cognitivo severo. El proceso puede ser iniciado por el Vicepresidente o por el Legislativo mediante consenso N2. El Vicepresidente puede iniciar el proceso unilateralmente, lo cual crea un conflicto de interés (se convierte en interino y candidato). Sin embargo, el Vicepresidente no declara la incapacidad — solo la solicita. El juez actúa como filtro, y la declaración es recurrible por cualquier ciudadano con derecho a voto. Si la declaración es revocada en apelación, el juez queda sujeto a las sanciones del artículo 44 (responsabilidad penal de jueces por declaración de incapacidad revocada). Estos contrapesos — filtro judicial, apelación ciudadana, sanción al juez — hacen innecesario exigir un umbral legislativo adicional para la solicitud del Vicepresidente, que retrasaría el mecanismo en emergencias reales.

La declaración de incapacidad tiene efecto inmediato — no se suspende durante la apelación. Un Presidente en coma necesita ser sustituido inmediatamente, no puede esperar semanas de proceso. Si la declaración se revoca después, el juez paga las consecuencias penales. El equilibrio es: velocidad de respuesta con control posterior, no prevención que paralice.

Si el Presidente recupera su capacidad antes de que se celebren nuevas elecciones, retoma el cargo automáticamente. Si ya se han celebrado nuevas elecciones, el nuevo Presidente es legítimo — fue elegido por el pueblo. No hay mecanismo de restitución: la elección democrática es definitiva, independientemente de si la incapacidad fue real o errónea. El remedio contra una declaración errónea es la sanción al juez (artículo 44), no la anulación de una elección democrática.

Las causas de incapacidad son ampliables pero no reducibles por el Legislativo con N3 (durante Arranque, N2), lo que permite adaptar las causas a situaciones no previstas sin rebajar las garantías. La irreducibilidad impide que un Legislativo cómplice elimine causas de incapacidad para proteger a un Presidente enfermo que les conviene mantener.

La línea de sucesión secundaria (representante del Legislativo de mayor antigüedad) cubre el caso extremo de que tanto Presidente como Vicepresidente queden inhabilitados simultáneamente. Las mismas condiciones aplican: carácter interino, mismas responsabilidades y consecuencias, elecciones en 45 días. La línea de sucesión es ampliable pero no reducible por el Legislativo con N3 (durante Arranque, N1), permitiendo añadir cargos adicionales a la cadena de sucesión si la experiencia lo aconseja. La irreducibilidad es clave: impide que un Legislativo cómplice acorte la cadena de sucesión para facilitar un vacío de poder controlado.

3.6.3 Artículos 28-31: Ministerios y Presupuesto

El límite de 20 ministerios y el mecanismo de presupuesto por defecto son medidas que se refuerzan mutuamente. El límite de ministerios previene la inflación burocrática: cada ministerio es un centro de poder y presupuesto, y más ministerios significa más puntos de captura para un adversario. El Presidente tiene monopolio de nombramiento (no necesita aprobación parlamentaria para ministros) porque el ejecutivo debe ser ágil. El límite se modifica con el procedimiento de reforma ordinaria (N4): es un detalle administrativo que no merece protección reforzada.

Durante el Arranque puede ajustarse con N1 para adaptar la estructura ministerial inicial.

El cese automático de un ministro por condena penal exige que la condena sea firme — es decir, confirmada en apelación o no recurrida dentro del plazo. Sin este requisito, un juez corrupto en primera instancia podría cesar automáticamente a cualquier ministro con una condena fabricada, sabiendo que será revocada en apelación pero que el daño (el cese) ya estará hecho. La palabra “firme” garantiza que el sistema judicial completo ha confirmado la condena antes de que surta efectos irreversibles, coherente con el derecho de apelación del artículo 34 y con la terminología del artículo 4 (“condena penal firme”).

El presupuesto por defecto complementa esta agilidad con estabilidad: si el Legislativo no aprueba un nuevo presupuesto, se prorroga el anterior ajustado a inflación. El sistema funciona siempre; el desacuerdo político no paraliza al Estado. Juntas, ambas medidas limitan el tamaño de la estructura ejecutiva (máximo 20 ministerios) y garantizan que esa estructura siempre tenga financiación operativa (presupuesto por defecto).

Un Presidente no puede inflar la burocracia para crear feudos de poder, y un Legislativo no puede paralizar al gobierno reteniendo el presupuesto como arma política. El único vector de ataque restante es la manipulación de los datos de inflación para incrementar indirectamente el presupuesto ejecutivo, pero falsear la inflación tiene consecuencias visibles e inmediatas para toda la ciudadanía, lo que genera un contrapeso natural: el enfado popular actúa como mecanismo de corrección. La inflación es uno de los pocos datos macroeconómicos que los ciudadanos perciben directamente en su día a día — en la compra, en el alquiler, en los precios de la energía — sin necesidad de leer informes ni entender estadística. Una manipulación grosera sería evidente; una manipulación sutil (1-2% extra) produce un beneficio marginal que no justifica el riesgo político de ser descubierto. Este es un riesgo aceptado conscientemente: constitucionalizar la metodología estadística sería sobreingeniería, y el Legislativo siempre puede aprobar un presupuesto nuevo que corrija cualquier desviación.

3.6.4 Artículos 32-38: Poder Judicial

3.6.5 Independencia financiera

El Tribunal Supremo propone su propio presupuesto. Cualquier magistrado puede presentar una propuesta, pero se requiere el acuerdo de 2/3 de los magistrados para presentarla al Legislativo. Este umbral interno impide que un presidente del Tribunal o una minoría de magistrados proponga un presupuesto abusivo unilateralmente — y es coherente con el 2/3 que ya se usa para acreditaciones del artículo 35. Si los magistrados no logran ponerse de acuerdo, se mantiene el presupuesto anterior ajustado a inflación: la falta de consenso interno no paraliza la financiación del Judicial.

El Legislativo puede aprobar o rechazar el presupuesto propuesto (con consenso de Nivel N3), pero no modificarlo. Si lo rechaza, se mantiene el anterior ajustado a inflación. El presupuesto judicial tiene así un doble control: 2/3 interno para proponer

y N3 externo para rechazar. El nivel N3 de rechazo está protegido a N5, coherente con los demás parámetros judiciales: sin esta protección, un Legislativo con N4 podría rebajar el umbral de rechazo a N1 y estrangular financieramente al Judicial con mayoría simple.

3.6.6 Estructura en tres niveles

Primera instancia, apelación/casación, y Tribunal Supremo. La estructura de tres niveles está protegida a N5 porque los artículos 34 y 43 dependen de que existan exactamente estos tres niveles — modificar la estructura requiere repensar todo el sistema de recursos y constitucionalidad.

La Constitución garantiza un mínimo de una apelación (revisión completa de hechos y derecho) y una casación (revisión solo de derecho) ante tribunal de instancia inmediatamente superior. “Inmediatamente” es deliberado: las apelaciones siempre van al nivel +1 (primera a segunda, segunda a Supremo), nunca se salta un nivel. El máximo total de apelaciones y casaciones en un mismo caso es 5.

Las decisiones del Tribunal Supremo son definitivas por defecto. Solo cuando la Constitución lo establece expresamente (como el incumplimiento presidencial del artículo 41 o la rendición de cuentas del artículo 52), una decisión del Supremo es recurrible. En esos casos, la apelación la resuelve un magistrado distinto del mismo Tribunal, seleccionado mediante un mecanismo aleatorio determinista basado en datos biométricos del apelante. Este mecanismo impide que el apelante elija al magistrado que revisará su caso — la asignación es determinista y verificable, pero no manipulable. El proceso de constitucionalidad del artículo 43 tiene su propio sistema de capas (primera instancia, casación, Tribunal Supremo) que funciona como procedimiento específico, sustituyendo al régimen general del artículo 34 para cuestiones de constitucionalidad.

3.6.7 Nombramiento de jueces ordinarios y acreditaciones

El nombramiento de jueces de primera y segunda instancia es competencia exclusiva del Poder Judicial. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo participan en el proceso. El examen de capacitación es diseñado, administrado y corregido por el Poder Judicial. La razón es directa: quien controla la puerta de entrada al sistema judicial controla el sistema judicial. Un juez ya nombrado es independiente, pero si otro poder decide quién entra, la independencia es nominal.

Las titulaciones válidas y las facultades de derecho acreditadas son determinadas por 2/3 del Tribunal Supremo. El ciclo de modificación de 8 años impide cambios oportunistas (desacreditar una facultad que forma jueces incómodos). El periodo de transición de 1 año protege a quienes acaban de graduarse bajo una acreditación vigente. Durante el Arranque, todas las facultades del régimen anterior quedan acreditadas por defecto; tras la primera ronda de magistrados, la lista se puede ajustar con N1 del Supremo para permitir una calibración inicial sin exigir el umbral completo de 2/3.

Los candidatos al Tribunal Supremo deben acreditar un mínimo de 5 años de experiencia como juez (ajustable entre 5 y 10 años). Este requisito no aplica a jueces

ordinarios, donde sería paradójico exigir experiencia judicial a quien aún no es juez. Para los ordinarios basta la titulación y el examen; para el Supremo se añade experiencia porque sus decisiones son definitivas en el orden judicial.

3.6.8 Tribunal Supremo: composición y renovación

El artículo 36 define la composición (9 magistrados, mandatos de 12 años, exclusión de 8 años, renovación escalonada de 3 cada 4 años) y el artículo 38 los procedimientos de constitución inicial y renovación. Esta separación sigue el principio de responsabilidad única: el artículo 36 dice QUÉ es el Tribunal Supremo, el artículo 37 dice QUIÉN lo compone, y el artículo 38 dice CÓMO se constituye y renueva.

¿Por qué renovación escalonada? Los magistrados son elegidos por votación de profesionales del derecho, no nombrados por el gobierno. La escalonación no protege contra “captura gubernamental” en el sentido clásico — protege contra oleadas. Una oleada de opinión, propaganda o compra de votos en un momento concreto solo puede afectar a un tercio del tribunal. Capturar la mayoría requiere mantener esa influencia durante tres ciclos consecutivos (12 años), lo cual es mucho más difícil y caro que capturarlo de golpe.

Los parámetros numéricos (9, 12, 8, 4, 3) están protegidos a N5. La coherencia de la renovación escalonada — que el número de magistrados sea divisible por el número renovado por ciclo — está protegida a N6. Esta restricción matemática garantiza cohortes iguales: sin ella, alguien podría cambiar a 10 magistrados manteniendo 3 por ciclo, creando cohortes desiguales (3, 3, 4) con un ciclo que renueva más magistrados que los demás — una ventana de captura.

3.6.9 Nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo

Los candidatos son propuestos por instituciones jurídicas (colegios de abogados, facultades de derecho, asociaciones de jueces). La elección final la realizan los profesionales del derecho mediante votación directa, vinculante e indelegable. ¿Por qué no votación popular de toda la ciudadanía? Como argumentaba Trevijano, la selección de jueces es una cuestión técnica: el ciudadano medio no tiene criterio para evaluar competencia jurídica — votaría por nombre, carisma o campaña, no por rigor legal. Los profesionales del derecho sí tienen ese criterio.

Un electorado profesional más reducido es más vulnerable a compra de votos que millones de ciudadanos. Aquí es donde la renovación escalonada actúa como protección complementaria: incluso si un atacante compra votos en un ciclo, solo captura un tercio del tribunal. Y los profesionales del derecho suelen tener ingresos medios-altos, lo cual encarece la compra. La combinación electorado profesional + escalonamiento ofrece criterio técnico sin sacrificar protección contra captura.

El número total de candidatos debe ser estrictamente superior al número de vacantes — sin este mínimo constitucional, el Arranque podría configurar un sistema con exactamente tantos candidatos como puestos, convirtiendo la elección en una mera ratificación sin opción real. La definición de quién cualifica como profesional del derecho se establece durante el Arranque con N1. El procedimiento de votación

(número de candidatos por institución, sistema de votación) se establece con N2 — un umbral más alto que el habitual en Arranque porque determina cómo se selecciona el órgano que interpreta la Constitución. Toda modificación posterior requiere N5.

3.6.10 El sorteo aleatorio verificable para mandatos iniciales

Durante el Arranque, los 9 magistrados se nombran simultáneamente pero necesitan mandatos escalonados. El procedimiento concreto de sorteo se elige durante el Arranque con N1, siempre que sea determinista, no manipulable y públicamente verificable. Si no se elige un procedimiento alternativo, se aplica el método por defecto: una función hash criptográfica aplicada a los datos biométricos de cada magistrado, con una cadena de respaldo que garantiza la disponibilidad para cualquier persona independientemente de discapacidades físicas.

¿Por qué ofrecer un método por defecto? Por cuestión operativa: tener un procedimiento concreto ya definido hace más fluido el Proceso de Arranque. Siguiendo la filosofía de los artículos 5 y 17, lo que la Constitución protege son las características (determinista, no manipulable, verificable), no la tecnología. Fuera del Arranque, el procedimiento de sorteo no puede modificarse — solo se usa una vez y la rotación solo puede ser manipulada al inicio.

3.6.11 Vacantes anticipadas

Si un magistrado deja el cargo antes de que expire su mandato (fallecimiento, renuncia, inhabilitación), el sustituto sirve únicamente el tiempo restante del mandato original. ¿Por qué no un mandato completo de 12 años? Porque rompería la renovación escalonada: si un magistrado de la cohorte A muere en el año 2 y su sustituto sirve 12 años completos, la cohorte A se desincroniza con las demás. Eventualmente se acumulan renovaciones y un ciclo permite nombrar más magistrados de lo previsto — una ventana de captura. Que el sustituto pueda servir solo 2 semanas (si la vacante ocurre al final del mandato) es un inconveniente menor comparado con romper la protección sistémica del escalonamiento.

Mientras la vacante no se cubra, el escaño vacante se contabiliza como voto en contra en las decisiones del Tribunal Supremo que requieran consenso, coherente con la regla del artículo 23 para escaños legislativos. Esto dificulta las decisiones del tribunal durante la vacante, lo cual funciona como incentivo natural para cubrirla rápidamente.

3.6.12 Artículos 39-40: Autodestrucción Mutua

¿Cómo resolver un bloqueo entre Presidente y Parlamento sin destruir la democracia? El mecanismo de autodestrucción mutua, idea original de Trevijano, resuelve este problema: ambos tienen un “botón nuclear”. El Legislativo puede cesar al Presidente, y el Presidente puede disolver el Legislativo. Pero activar el botón destruye a ambos: se convocan elecciones simultáneas para los dos. Es una destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés), inspirada en la disuasión nuclear.

Funciona porque el coste de uso es simétrico: ambos pierden el poder, así que solo se activa en una crisis genuina, no caprichosamente. Ninguna rama puede tiranizar

a la otra porque no hay desequilibrio de veto. Y la salida es siempre democrática: el pueblo decide quién tenía razón mediante nuevas elecciones.

El periodo de desactivación (cooldown) es una adición propia a la idea de Trevijano. Tras activar el mecanismo, existe un periodo durante el cual no puede volver a usarse, y este periodo es asimétrico: quien lo invoca paga más (periodo más largo antes de poder volver a activarlo). Esto desincentiva el uso ofensivo y favorece el uso defensivo. Sin este cooldown, el mecanismo podría convertirse en un arma de desgaste: activarlo repetidamente hasta que el adversario se rinda. El cooldown asimétrico lo convierte en un arma de último recurso.

La existencia del mecanismo es cláusula pétrea (artículo 66): no puede eliminarse. Sus parámetros numéricos (umbral de cese, límites del rango temporal, periodos de cooldown) requieren consenso N6 para modificarse y no son modificables durante el Arranque — la estructura del mecanismo debe ser estable desde el primer día. La única excepción es el valor concreto del plazo de convocatoria de nuevas elecciones, ajustable dentro del rango de 7 a 30 días: con N1 durante el Arranque y N4 después. La lógica es la misma que en un juego competitivo: no solo importa tener la habilidad, sino que el cooldown y los parámetros de activación son igual de determinantes para su efectividad. Cambiar el umbral de cese de N1 a N6 equivaldría a neutralizar el mecanismo sin eliminarlo formalmente.

Ningún participante queda excluido de presentarse a las elecciones inmediatas. ¿Por qué no prohibir que el Presidente cesado se presente? Porque sería quitar al pueblo la opción de reelegirlo, y esta Constitución nunca restringe las opciones del pueblo. Si el Legislativo cesa al Presidente pero el pueblo quiere reelegirlo, eso es democracia funcionando. Si el Presidente disuelve el Legislativo y se presenta de nuevo, el pueblo decide si tenía razón. El coste del mecanismo no es la exclusión de candidatos sino la incertidumbre electoral y el cooldown asimétrico: quien lo invoca arriesga perder el poder y paga un periodo de desactivación más largo.

Durante el periodo entre la activación y las nuevas elecciones, el Legislativo permanece disuelto y no puede legislar. Sin embargo, si se produce un estado de excepción durante ese periodo, el Legislativo disuelto se reconvoca exclusivamente para ejercer las funciones de control de los artículos 58 a 63. ¿Por qué esta excepción? Porque sin ella, un Presidente corrupto podría invocar la autodestrucción y un aliado extranjero fabricar una situación bélica durante los 30 días siguientes: el estado de excepción bélico se activa automáticamente, el Vicepresidente interino obtiene poderes de emergencia, las elecciones se posponen indefinidamente, y no hay Legislativo para revocar nada. La reconvocación limitada cierra este loophole sin devolver poderes legislativos generales.

3.6.13 Incumplimiento Grave del Presidente

La autodestrucción mutua resuelve bloqueos entre Legislativo y Ejecutivo. Pero ¿qué pasa cuando el Presidente ignora al Judicial? Un Presidente que se niega a ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo está rompiendo la separación de poderes, y si el Legislativo es cómplice o indiferente, la autodestrucción mutua no se activa.

Este mecanismo cierra ese hueco: tanto el Legislativo (N1) como el Pueblo (10%

del censo) pueden iniciar un proceso ante el Tribunal Supremo para determinar si el incumplimiento es suficientemente grave como para convocar nuevas elecciones presidenciales. La responsabilidad recae sobre el Presidente porque toda decisión del Ejecutivo requiere su aprobación (artículo 25) — si un subordinado incumple, el Presidente es responsable por haberlo aprobado o permitido. La causa constitucional mínima (negarse a ejecutar sentencia firme del Supremo) no puede eliminarse ni modificarse; las causas adicionales se establecen por legislación ordinaria con protección N4. Los parámetros de acceso al mecanismo (N1 y 10%) están protegidos a N6, coherente con la autodestrucción mutua: son mecanismos de control cuya accesibilidad no puede neutralizarse sin cuasi-unanimidad.

¿Por qué nuevas elecciones y no prisión? Porque el problema no es penal sino democrático: un Presidente que ignora al Judicial ha roto el pacto de separación de poderes, y la respuesta democrática es devolver la decisión al pueblo. Si además ha cometido un delito, la vía penal ordinaria sigue disponible. El efecto se produce solo cuando la decisión del Tribunal Supremo deviene firme — es decir, tras la apelación que permite el artículo 34 o transcurrido el plazo sin recurrir. El interino ejerce las funciones limitadas del segundo supuesto del artículo 26 (mantenimiento del orden institucional), por la misma razón que en la autodestrucción mutua: el VP servía bajo un Presidente cesado por incumplimiento, y no debería poder continuar las mismas políticas.

3.6.14 ¿Por qué control difuso y no un Tribunal Constitucional centralizado?

El Tribunal Constitucional tradicional (modelo europeo, concentrado) es:

- Una nueva super-institución burocrática.
- Fácilmente capturable: basta con controlar un solo órgano para controlar toda la interpretación constitucional.
- Un punto único de fallo para la democracia.

El control difuso (modelo estadounidense, distribuido) permite que cualquier juez declare inaplicable una ley inconstitucional en un caso concreto. Combinado con el sistema de capas (primera instancia → casación → Tribunal Supremo → anulación popular), se distribuye el poder de control constitucional sin concentrarlo en un solo órgano.

3.6.15 Saturación del sistema de revisión constitucional

El sistema permite un máximo de 100 leyes en revisión simultánea (10 grupos de 10). El periodo de bloqueo de 6 años por ley (contado desde la presentación de la impugnación) y el periodo de espera de 4 meses por ciudadano son las dos protecciones contra la saturación deliberada.

Un atacante que intente saturar el sistema necesita: - Al menos 10 ciudadanos coordinados para llenar las 100 plazas de golpe (10 grupos de 10 leyes) - Esos ciudadanos no pueden volver a presentar impugnaciones durante 4 meses - Para mantener la saturación de forma continua: al menos 40 ciudadanos (10 por cada mes del periodo de espera)

Cada mes de saturación completa consume aproximadamente 100 leyes impugnables (bloqueadas durante 6 años). Si L es el número total de leyes en vigor y se aprueban unas 364 leyes nuevas al año (7 por semana), la duración máxima de la saturación completa es aproximadamente $L / (1.200 - 364) \approx L / 836$ años. Para un ordenamiento jurídico de 10.000 leyes, la saturación completa podría mantenerse unos 12 años; para 1.000 leyes, apenas poco más de un año.

Una vez agotadas las leyes impugnables existentes, el atacante solo puede impugnar leyes nuevas (364/año), lo que llena menos de un tercio de la capacidad del sistema (364 de 1.200 posibles por año). La saturación completa se vuelve matemáticamente imposible.

Este es un riesgo aceptado: la saturación temporal es posible pero costosa (requiere coordinación de decenas de ciudadanos), limitada en el tiempo (se agotan las leyes impugnables), y parcialmente mitigada (el sistema sigue funcionando al 70% tras el agotamiento inicial).

Todos los parámetros numéricos del artículo 43 están protegidos a N5. No se protegen individualmente porque forman un sistema interrelacionado: los 6 años de bloqueo, los 10 grupos de 10, los plazos de recurso de 2 semanas y los 4 meses de espera por ciudadano están calibrados como un equilibrio conjunto. Cambiar cualquiera de ellos altera el balance entre accesibilidad del sistema y protección contra saturación.

3.6.16 Responsabilidad penal bidireccional

El artículo 44 centraliza las responsabilidades penales derivadas del proceso de constitucionalidad. Es bidireccional en dos sentidos: sanciona tanto a legisladores que aprueban leyes inconstitucionales como a jueces que se equivocan al resolver sobre constitucionalidad — en cualquier dirección. Un juez que declara inconstitucional una ley que era constitucional y un juez que deja pasar una ley inconstitucional asumen la misma responsabilidad. Un juez está obligado a resolver; no puede eludir la decisión, así que debe responder por equivocarse en cualquier sentido.

La revisión del error judicial se realiza mediante el procedimiento del artículo 43 pero aplicando el texto constitucional y las configuraciones vigentes en el momento en que la decisión fue emitida. Esto es fundamental: si la Constitución se reforma entre la decisión y la revisión, el juez no puede ser castigado por aplicar correctamente la Constitución de su momento.

Las responsabilidades penales por otros mecanismos (anulación popular del artículo 46, incapacidad presidencial del artículo 27) se definen en sus respectivos artículos, referenciando al artículo 45 para las sanciones concretas y al artículo 44 como baremo de gravedad. Cada mecanismo gestiona sus propias consecuencias.

Las sanciones concretas (artículo 45) se establecen durante el Arranque con N3 — un umbral más alto que el N1 habitual porque definir penas criminales merece consenso amplio. La sanción por defecto para legisladores es el pago de 10 años de su salario como deuda, aplicable si el Arranque no define otra. Para magistrados del Tribunal Supremo, la sanción mínima constitucional es de 20 años de prisión, configurable durante el Arranque con N3 y modificable posteriormente con N5.

La sanción económica solo puede pagarse con salario de trabajo personal (no inversiones, donaciones ni venta de activos). Esto impide que un rico pague la multa fácilmente y la convierta en un coste de negocio.

3.6.17 Anulación Popular de decisiones judiciales (artículo 46)

Cuando el Tribunal Supremo declara una ley inconstitucional, su decisión es técnicamente final en el orden judicial. Pero no es democráticamente final. El pueblo, como fuente última de legitimidad (artículo 1), puede anular esa decisión mediante recogida de firmas del 51% del censo. Esto implementa la jerarquía de legitimidad: Judicial < Legislativo < Popular.

El periodo de reflexión de 3 meses evita reacciones impulsivas. El umbral del 51% del censo (no de los votantes) garantiza que la anulación represente una mayoría real de la sociedad, no solo de los movilizados.

La anulación popular también se extiende a decisiones judiciales ordinarias (no constitucionales), con umbrales más altos: 30% del censo como grupo iniciador y firmas del nivel de consenso igual al mayor nivel que fue requerido para aprobar las leyes en las que se fundamentó la decisión, con un mínimo de N1. Esto es coherente con la jerarquía del artículo 1: si el pueblo creó una ley con un determinado nivel de consenso, necesita al menos ese mismo nivel para contradecir la interpretación judicial de esa ley.

La recogida de firmas debe declararse formalmente antes de iniciarse — las firmas anteriores a la declaración no son válidas. Esto impide la acumulación silenciosa de firmas como forma de presión permanente al Judicial. Una vez declarada, el plazo máximo para completar la recogida es de 2 años. Todos los parámetros del artículo están protegidos a N6, coherente con que la anulación popular es un mecanismo de control democrático directo cuya accesibilidad no puede neutralizarse sin cuasi-unanimidad.

3.6.18 ¿Por qué la transparencia presupuestaria es constitucional?

Porque sin ella, todos los demás mecanismos son ciegos e ineficientes, probablemente hasta el punto de ser inoperantes.

La revocación requiere información sobre qué hace tu representante. Verificar que el dinero va a donde la ley dice que debe ir requiere acceso al presupuesto real. La rendición de cuentas post-excepción requiere acceso a datos reales. La transparencia presupuestaria es la infraestructura informativa de la democracia.

Todo presupuesto público se publica en sistema auditable. La ejecución presupuestaria se actualiza cada 30 días. Las excepciones son mínimas y están acotadas (operaciones de inteligencia clasificadas, auditadas por comisión legislativa).

3.6.19 Derecho de auditoría ciudadana

Cualquier ciudadano puede solicitar datos públicos y recibirlos en un máximo de 30 días. Este plazo es constitucional (no legislativo) para que ninguna ley posterior pueda

ampliarlo indefinidamente. El proceso debe ser accesible, gratuito y comprensible: no basta con publicar datos en formato técnico incomprensible.

3.6.20 Control civil del ejército

Debido a la naturaleza frenética de la batalla, un ejército con varios líderes de igual autoridad es como un pollo sin cabeza: órdenes contradictorias, parálisis en decisiones y confusión en la cadena de mando. Por eso el mando militar requiere un único comandante supremo. La Constitución asigna este rol al Presidente porque el poder militar debe estar subordinado al poder civil — un ejército autónomo es un estado dentro del estado — y el Presidente es el cargo civil más directamente ligado al pueblo por elección directa.

3.6.21 ¿Por qué el 85% (N5) para declarar guerra?

Este umbral extraordinariamente alto es intencional: busca limitar las guerras de agresión. Solo una guerra que cuente con consenso nacional casi unánime puede declararse. La iniciativa es exclusiva del Presidente (es el Comandante en Jefe), pero la aprobación es del Legislativo — ninguno puede declarar guerra unilateralmente. La defensa inmediata ante ataque no requiere declaración previa (sería absurdo exigir votación mientras caen bombas), pero sí notificación inmediata al Legislativo y rendición de cuentas posterior. Ordenar una defensa sin ataque real se castiga con la misma severidad que las operaciones secretas desastrosas del artículo 52 — castigo personal y físico. Esto cierra el loophole de un Presidente que fabrica un ataque para activar un estado de excepción bélico.

La revocación de la declaración de guerra requiere N3 del Legislativo (por iniciativa del Presidente o del propio Legislativo), siempre que el territorio no se encuentre bajo ataque. ¿Por qué N3 y no N1? Porque declarar guerra es una decisión gravísima tomada con N5 — revocarla con mayoría simple trivializaría ese compromiso. N3 exige consenso amplio para terminar la guerra, evitando que una mayoría coyuntural abandone un conflicto activo por presión política. La condición de no estar bajo ataque impide la rendición unilateral: mientras el enemigo ataca, las fuerzas armadas necesitan los poderes del estado de excepción bélico para defender el territorio.

Esta rendición de cuentas existe, entre otras cosas, para mitigar el escenario en que un presidente ordene deliberadamente dejarse atacar para intentar concentrar el poder en sus manos. Quizá sea paranoico, pero el objetivo de esta Constitución es durar para siempre a ser posible, y cualquier escenario debe tener, si no un arreglo, al menos una mitigación de daños. Aquí se observa otra vez la mentalidad de diseño de sistemas robustos que todo hacker y arquitecto de software comparte: no se asume bondad, ni “happy paths”, se asume el fallo.

3.6.22 Amputación de una mano por operaciones secretas desastrosas

Esta es la disposición más controvertida de la Constitución. Las operaciones secretas son un arma muy útil militarmente y por eso no deben prohibirse, pero necesitan un contrapeso proporcional a su opacidad. La lógica es la siguiente:

El Presidente puede ordenar operaciones militares secretas sin aprobación legislativa (por algo son secretas). Pero si la operación resulta en desastre militar o conflicto armado no autorizado, el Presidente responde personalmente con su cuerpo. El proceso mantiene la separación de poderes: el Legislativo acusa (con N1), pero es el Tribunal Supremo quien juzga y decide si se aplica el castigo. La decisión es recurrible por cualquier ciudadano, como cualquier otra decisión judicial.

¿Por qué castigo físico y no prisión o multa?

- El dinero puede comprarlo todo. Un presidente que inicia una guerra secreta por soborno extranjero acepta el riesgo de multa o prisión si el beneficio económico es suficiente. El dolor físico irreversible no tiene payoff económico: solo tiene coste.
- La prisión puede evitarse (indulto, fuga, prescripción). La amputación es inmediata e irreversible.
- La disuasión funciona porque es personal. No se castiga a una institución abstracta; se castiga al individuo que tomó la decisión.

Desde el análisis de incentivos: si naciones extranjeras intentan comprar a un presidente para crear caos, no pueden comprarle que se ahorre el dolor. El coste personal garantiza que el Presidente ponderará cuidadosamente antes de ordenar operaciones arriesgadas sin respaldo legislativo.

La amputación es el castigo por defecto, pero puede modificarse durante el Arranque con N3 siempre que el castigo alternativo sea personal y físico — no económico ni sustituible. Esta flexibilidad permite adaptar la forma concreta del castigo a sensibilidades culturales sin debilitar el principio disuasorio.

3.6.23 Separación de ramas militares

Las Fuerzas Armadas se organizan en ramas separadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea) con jefes nombrados por el Presidente y revocables por el Legislativo (N4). Esta separación dificulta golpes de Estado: se necesitaría coordinación simultánea entre todas las ramas, lo que multiplica el número de personas que deben conspirar y aumenta la probabilidad de filtración. La protección no es absoluta — el Presidente es Comandante en Jefe de todas las ramas — pero cada jefe de rama es un punto de fallo independiente que puede negarse a participar.

Las tres ramas originales no pueden eliminarse ni fusionarse (N5 para modificar esta protección). El Legislativo puede crear nuevas ramas con N3 para adaptarse a la evolución tecnológica (ciberdefensa, fuerzas espaciales) sin debilitar la estructura anti-golpe. Subdepartamentos especializados (armas químicas, ciberseguridad) pueden crearse dentro de cada rama sin necesidad de nueva rama.

Tras revocar a un jefe de rama, el Presidente debe nombrar sustituto inmediatamente pero no puede revocarlo durante 1 mes (salvo estado de excepción). Esto previene el cycling de jefes para encontrar un sí-hombre. El sustituto no puede ser la persona revocada, ni un familiar hasta segundo grado del Presidente, ni el Vicepresidente ni un ministro en ejercicio — restricciones que cierran los vectores de nepotismo y concentración de poder civil-militar.

3.6.24 El problema estructural

Los poderes de emergencia tienden a hacerse permanentes. Es un patrón predecible desde el análisis de incentivos: quien recibe poderes excepcionales tiene el incentivo de mantenerlos, y la propia crisis proporciona la justificación para no devolverlos. Como dicho arriba, la protección tiene un doble filo.

Sin mecanismos explícitos de caducidad y consenso creciente, toda emergencia se convierte en una oportunidad para el autoritarismo. No hace falta buscar ejemplos históricos concretos, que los hay: basta con entender los incentivos. Si le das a alguien poder sin fecha de devolución, es probable que no lo devuelva o se aferre a él lo máximo que pueda.

Sea cual sea la frecuencia de aparición de este fenómeno, una Constitución seria y funcional debe tener hasta el más mínimo detalle en cuenta. Al igual que un código irreversible de criptomonedas — donde no puedes parchear después del despliegue — una Constitución debe anticipar los fallos antes de que ocurran. Aquí podemos observar el principio antes mencionado: no se asume bondad, se asume el fallo.

3.6.25 Consenso creciente e intervalos decrecientes

La renovación del estado de excepción requiere mayorías cada vez más altas en intervalos cada vez más cortos:

- A los 6 meses: 51% (fácil si la crisis es real).
- A los 8 meses: 60% (empiezan las preguntas).
- A los 9 meses: 66% (debate serio).
- A los 10 meses: 75% (consenso amplio requerido).
- Cada 2 semanas después: 85% (casi unanimidad).

La lógica es sencilla: una crisis legítima genera consenso fácilmente. Una pseudo-crisis pierde apoyo con el tiempo. Si un gobierno necesita meses, 7-10, de poderes de emergencia, la sociedad tiene derecho a cuestionarlo con rigor creciente.

3.6.26 Declaración falsa de estado de excepción

Declarar un estado de excepción sin crisis real es un delito grave (10 años de prisión por defecto). La razón es obvia: un estado de excepción concentra temporalmente poder en el Ejecutivo. Si no hay consecuencias por declararlo falsamente, se convierte en una herramienta de concentración de poder bajo pretexto de crisis. La sanción por defecto es alta pero modificable (N2 durante Arranque, N3 después) porque es un parámetro operativo cuyo valor óptimo depende del contexto.

3.6.27 Activación automática

En los ámbitos de Seguridad Interior y Bélico, la activación es automática: el estado de excepción existe como hecho jurídico desde que se produce la causa, no desde que alguien lo declara. No hay filtro previo en la entrada. Esto es deliberado: ante un golpe de estado o una invasión, condicionar la activación a un acto formal de un cargo que podría estar comprometido o incapacitado es peor que no tener filtro. Los controles

están en la salida: ratificación legislativa (Seguridad Interior), control judicial (Art 62), delito por falsedad (Art 55) y rendición de cuentas (Art 64).

3.6.28 Supuestos concretos y definición de «atacante de la nación»

Las causas de cada tipo de estado de excepción (catástrofe natural, golpe de estado, invasión) son necesariamente genéricas en el texto constitucional. Es imposible anticipar cada supuesto concreto: ¿un ciberataque masivo es un «desastre tecnológico» o un acto de «guerra»? ¿Una protesta violenta es «insurgencia armada»? Intentar enumerar cada caso en la Constitución garantiza lagunas.

La solución es delegar la definición de supuestos concretos a la legislación ordinaria, pero con un umbral alto: N3 (67% del Legislativo). Este nivel es deliberadamente superior al N1 o N2 habitual para legislación ordinaria porque estas definiciones determinan cuándo el Estado puede restringir derechos fundamentales. Un umbral bajo permitiría que una mayoría simple definiera «golpe de estado» de forma que incluyera protestas pacíficas o «atacante de la nación» de forma que incluyera opositores políticos. N3 exige un consenso amplio que dificulta el uso partidista de estas definiciones.

La misma lógica aplica con especial fuerza a la definición de «atacante de la nación» en el Ámbito Bélico, donde se pueden restringir todos los derechos fundamentales. La historia muestra repetidamente que los gobiernos etiquetan opositores como enemigos del Estado para justificar represión. N3 no elimina este riesgo, pero lo dificulta sustancialmente. Y si aun así ocurre, la excepción de anulación popular del artículo 6 permite al pueblo corregirlo con solo N1 del censo.

3.6.29 Seis límites no suspendibles

Ninguna crisis autoriza:

1. Modificar la Constitución.
2. Cambiar la ley electoral.
3. Posponer elecciones (salvo imposibilidad física).
4. Posponer procesos judiciales (salvo imposibilidad física).
5. Gobernar sin parlamento.
6. Gobernar sin tribunales.

Estos límites son absolutos porque si te cargas cualquiera de ellos, la democracia se desmorona — más lenta o rápidamente, pero se desmorona. Sin constitución estable, no hay reglas. Sin ley electoral, no hay elecciones limpias. Sin elecciones, no hay representación. Sin parlamento, no hay legislación democrática. Sin tribunales, no hay quien controle al poder. Cada uno de estos seis puntos es una pieza estructural: quita una y el resto se debilita hasta colapsar.

3.6.30 Control parlamentario y elecciones durante estados de excepción

El Legislativo funciona con normalidad durante cualquier estado de excepción (límite 5). La autodestrucción mutua se suspende porque no tiene sentido resolver un

bloqueo político mientras hay una crisis real — pero el Legislativo sigue legislando, fiscalizando y controlando.

Las elecciones solo pueden posponerse por imposibilidad física objetiva (alineado con el artículo 63). No basta con que “no se puedan garantizar las condiciones” — ese umbral era demasiado bajo y dejaba al Ejecutivo la decisión de cuándo las condiciones estaban garantizadas, creando un incentivo perverso para prolongar la suspensión. Ahora el Legislativo determina mediante N1 cuándo ha cesado la imposibilidad física. Una vez determinado, el plazo de 45 días para celebrar elecciones (el mismo del artículo 26) empieza a correr y la penalización por usurpación se reactiva. Se usa el mismo plazo de 45 días que en la sucesión presidencial ordinaria para evitar tener dos plazos distintos para el mismo tipo de decisión. Esto elimina la posibilidad de que el Ejecutivo sea juez y parte sobre la duración de su propio mandato interino.

3.6.31 Control judicial de la declaración del estado de excepción

El Poder Judicial puede revisar no solo las medidas adoptadas durante la excepción sino la propia declaración: ¿existía realmente la crisis? Cualquier ciudadano con derecho a voto puede solicitar esta revisión ante un juez de primera instancia, sin necesidad de que sus derechos hayan sido violados. Esto es deliberado: la declaración de un estado de excepción afecta a toda la ciudadanía, así que cualquier ciudadano tiene legitimidad para cuestionarla.

Si un tribunal declara mediante resolución firme que el estado de excepción fue declarado sin crisis real, el estado de excepción cesa automáticamente (artículo 65). Esto cierra el último vacío en los mecanismos de finalización: sin este supuesto, un estado de excepción declarado fraudulentamente solo podía terminar por no-renovación del Legislativo o por revocación legislativa — ambos controles políticos. El control judicial añade un contrapeso independiente basado en hechos, no en política.

3.6.32 Prohibición de decretos fuera de estados de excepción

El Ejecutivo solo puede emitir decretos durante un estado de excepción. Fuera de uno, los decretos están absolutamente prohibidos. Esto previene la legislación ejecutiva (“decretismo”) que erosiona la separación de poderes. Si el Presidente quiere una ley, debe pedírsela al Legislativo. Y cuando sí hay decreto, el artículo 60 lo sujeta a tres límites: solo puede cubrir medidas de una lista cerrada por tipo de excepción, cesa automáticamente al terminar el estado de excepción, y bajo ningún concepto puede anular o modificar la Constitución.

3.7 Argumentación — Título V: Reforma y Protección

3.7.1 ¿Por qué estas doce cláusulas pétreas específicas?

Las cláusulas pétreas protegen los pilares sin los cuales la democracia deja de ser democracia:

1. Soberanía popular (artículo 1): sin ella, el poder no reside en el pueblo.

2. Jerarquía de legitimidad (artículo 1): sin ella, un poder subordinado puede capturar al superior.
3. Sufragio universal (artículo 4): sin él, no todos participan.
4. Garantías del voto (artículo 5): sin secreto, el voto es coaccionable; sin verificabilidad y auditabilidad, el fraude es indetectable.
5. Garantía de anulación popular (artículo 6): sin ella, el pueblo pierde la capacidad de corregir errores del poder delegado.
6. Igualdad ante la ley (artículo 8): sin ella, los gobernantes se convierten en clase privilegiada inmune a las consecuencias de sus actos.
7. Lengua oficial (artículo 9): sin al menos una lengua oficial compartida, la legislación, la justicia y la administración no pueden funcionar de forma uniforme ni accesible para todos los ciudadanos.
8. Separación de poderes (artículo 20): sin ella, el poder se concentra.
9. Equilibrio de poderes (artículo 39): sin la autodestrucción mutua, un poder puede someter al otro indefinidamente sin consecuencias.
10. Supremacía constitucional (artículo 42): sin ella, una ley ordinaria puede vaciar la Constitución de contenido.
11. Derecho y procedimientos de reforma (artículos del 67 al 69 incluidos): sin ellos, la Constitución se convierte en tiranía de los muertos sobre los vivos. La cláusula protege no solo el derecho a reformar sino también el procedimiento de reforma de cláusulas pétreas (artículo 67), evitando que un atacante rebaje los umbrales del procedimiento pétreo vía reforma ordinaria.
12. Derechos fundamentales democráticos (artículo 71): sin ellos (expresión, información, reunión, integridad, privacidad del voto), los mecanismos democráticos funcionan en el papel pero no en la práctica.

Lo que no es cláusula pétrea: detalles administrativos, números de representantes, procedimientos específicos. Estos pueden evolucionar sin destruir la democracia. La distinción es clara: lo pétreo protege la existencia de mecanismos fundamentales; los parámetros numéricos de esos mecanismos se protegen mediante niveles de consenso específicos (N5, N6) que permiten ajustes sin eliminar el mecanismo en sí.

3.7.2 Asimetría temporal

La democracia tiene una paradoja inherente: darle el poder al pueblo significa darle también el poder de quitarse el poder. Pero renunciar a la democracia es como un suicidio colectivo — o más precisamente, como un renacimiento: si algún día la sociedad desea transformar sus fundamentos, debe poder hacerlo, pero el proceso debe ser tan difícil y deliberado que solo ocurra cuando el consenso sea genuino, sostenido y casi unánime. Por eso las mecánicas de protección deben existir y ser muy estrictas.

Los umbrales (95% legislativo + 85% referéndum + participación del 75% del censo + 2 años de reflexión + 21 años de cooldown [un intento por generación]) no son arbitrarios: buscan hacer extremadamente difícil, pero no imposible, la eliminación de garantías democráticas fundamentales. No ha sido ideado con la intención de implantar una tiranía de viejos sistemas políticos sobre los vivos presentes; sino como protección de las generaciones futuras contra decisiones irreversibles tomadas bajo presión o manipulación.

Claro está, toda medida que se justifique como protección tiene el doble filo de la manipulación. Por ende, desde aquí quiero fomentar un pensamiento crítico sobre el consenso de nivel 6 en el lector. No creo que sea la solución perfecta, pero es la mejor que se me ha ocurrido a mí.

Artículo 70: Los mecanismos prevalecen sobre los derechos

Los mecanismos constitucionales (votación, revocación, separación de poderes) son la garantía última de todos los derechos. Sin la máquina democrática, los derechos carecen de protección efectiva.

Por eso ningún derecho puede invocarse para bloquear los mecanismos: sería usar una pieza de la máquina para destruir la máquina entera. Es como construir un coche funcional pero con la carrocería de plástico en vez de metal: funciona perfectamente hasta el primer choque, y entonces no hay nada que proteja lo de dentro.

Artículo 68: Reforma ordinaria y protección contra bypass

La reforma ordinaria es el mecanismo por defecto para modificar cualquier artículo no pétreo: N4 legislativo o N1 popular con 50% de participación. Es deliberadamente accesible para permitir que la Constitución evolucione.

Sin embargo, existe un loophole potencial: si un artículo contiene parámetros protegidos a N5 o N6, un legislativo con solo N4 podría reformar el artículo entero, reescribiendo los parámetros y bypaseando su protección. Para cerrar este loophole, el artículo 68 establece que la reforma de un artículo requiere un consenso igual o superior al mayor nivel de protección de los parámetros que contiene. Así, la protección de parámetros no puede ser eludida mediante reforma del artículo que los alberga.

El sistema de protección queda estructurado en tres capas: cláusulas pétreas (artículo 66) para principios fundamentales irrenunciables, protección de parámetros (N3 a N6 según cada artículo) para valores numéricos y configuraciones específicas, y reforma ordinaria (artículo 68) como mecanismo por defecto para todo lo demás.

3.8 FIN DE LA PARTE 2

Capítulo 4

Parte 3: Conclusión y Referencias

Conclusión

Si este libro consigue una sola cosa, que sea esta: que el lector mire su propia constitución con ojos de ingeniero y se pregunte — ¿dónde están los puntos de fallo? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Cuánto cuesta comprar este sistema? ¿Se está abusando recientemente o se ha abusado de estos puntos de fallo?

Las respuestas, casi siempre, son incómodas. Pero la democracia no se construye con comodidad. Se construye con esfuerzo, convicción y cooperación.

Saber más

4.0.1 Teoría política

- **Antonio García Trevijano** — *Teoría Pura de la República* (2010). La base teórica de los distritos uninominales, la doble vuelta, la revocabilidad directa y la autodestrucción mutua entre poderes. Lectura esencial para entender el marco estructural de esta Constitución.
- **Robert Michels** — *Los Partidos Políticos: Un Estudio Sociológico de las Tendencias Oligárquicas de la Democracia Moderna* (*Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*, 1911). La Ley de Hierro de las Oligarquías: toda organización, por democrática que sea en su origen, tiende inevitablemente a concentrar el poder en una élite. Esta Constitución se diseña explícitamente contra esa tendencia.

4.0.2 Ingeniería de sistemas y seguridad

- **Tolerancia a fallos bizantinos** — El problema fundamental de los sistemas distribuidos donde algunos participantes pueden ser maliciosos. La mentalidad

de diseño de esta Constitución — asumir que algunos actores serán deshonestos y diseñar para que el sistema funcione a pesar de ello — proviene directamente de este campo.

- **Principios de arquitectura de software** — Separación de responsabilidades (SoC), responsabilidad única (SRP), no repetirse (DRY), simplicidad (KISS). Estos principios, originalmente formulados para construir software mantenible y resiliente, se aplican aquí a la redacción constitucional: cada artículo tiene una sola responsabilidad, cada definición existe en un solo lugar, y cada excepción es explícita.
- **Mentalidad de atacante (adversarial thinking)** — Práctica estándar en ciberseguridad y auditoría de sistemas. En lugar de preguntar “¿funciona?” se pregunta “¿cómo se rompe?”. Cada mecanismo de esta Constitución ha sido sometido a esa pregunta. Como ejemplo de formación en esta mentalidad puedes consultar el curso gratuito de Cyfrin Updraft — Security & Auditing.

4.0.3 Filosofía

- **Alegrismo (Cheerfulness) v0.0.5** — Filosofía y obra propia del autor. Su tesis central es que la felicidad, tras sobrevivir, es el motor más profundo del comportamiento humano, y guiar la vida en base a ella y la inteligencia como eje central es la mejor forma de vivir. La conclusión de que la democracia es el destino natural de un ser humano próspero proviene de esta obra.